

MP-Nummer	
-----------	--

STAMMDATEN MP	Praxisname		Fachrichtung	
	Praxisadresse: Straße/Hausnummer		Rechtsform	
	Praxisadresse: PLZ/Ort	Kontoinhaber ☐ Ja	☐ Einzelpraxis ☐ Praxisgemeinschaft ☐ Klinik ☐ (Über-) Örtliche Berufsausübungsgemeinschaft (ÜBAG/BAG) ☐ Medizinisches Versorgungszentrum	
	Name des Arztes		Allgemeine E-Mail-Adresse	

Optimieren Sie Ihre GKV-Abrechnung



HFX.EBM spürt Ihre KV-Potenziale auf.
Vollelektronisch, übersichtlich und mit exakten €-Angaben.

- ☐ **Kostenpflichtig ab** _____
- ☐ **Schnittstelle Patientenaktivierung** **16,00 €/Monat**
für die Systeme Albis, Medical Office, x.isynet und x.vianova
Vorteile: Keine CON-Datei nötig, direkte Anbindung in das Programm für bessere Datenanalyse. Desweiteren rufen Sie per Klick im HFX Honorarfuchs auf Ihre Patientennummer auch in Ihrem Praxisprogramm den Patienten auf.
- ☐ **Datenbankrückschrift (bidirektional) für x.isynet und x.vianova von Medatixx** **16,00 €/Monat**
Vorteile: Ziffernvorschlag lässt sich per Klick bestätigen, kein manuelles Korrigieren im Praxisprogramm nötig
- ☐ **TSVG-Modul** **16,00 €/Monat**
Prüft Potenziale nach TSVG, für alle Fachgruppen, die eine offene Sprechstunde abhalten dürfen: Augen, Chirurgie, Gynäkologie, Haut, HNO, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neurologie, Neuro-Chirurgie, Orthopädie, Psychiatrie, Urologie
- ☐ **Bericht-Modul** **16,00 €/Monat**
für MVZ und größere/überörtliche Einheiten
- ☐ **Nephro-Modul** **16,00 €/Monat**
für nephrologische Praxen

☐ **Lizenz, BSNR (umfasst 3 LANR)** **179,00 €/Monat**

BSNR	LANR 1
LANR 2	LANR 3

☐ **weitere (Neben-)BSNR**

BSNR 2	BSNR 3
--------	--------

☐ **jede weitere LANR** **22,00 €/Monat**

LANR 4	LANR 5
LANR 6	LANR 7
LANR 8	LANR 9
LANR 10	LANR 11
LANR 12	LANR 13
LANR 14	LANR 15
LANR 16	LANR 17
LANR 18	LANR 19
LANR 20	LANR 21

Ihre monatlichen Lizenzgebühren:

€

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Details siehe gesonderte Vereinbarung.

Sondervereinbarungen

Gültigkeit
vom

Gültigkeit
bis

☐ Zusatzblatt vorhanden

Optimieren Sie Ihre GOÄ-Abrechnung



HFX.GOÄ spürt Ihre GOÄ-Potenziale auf.
Vollelektronisch, KI-gestützt.

Einführungsvorteil sichern - dauerhaft profitieren

Bei Vertragsabschluss **bis 30.06.2026** erhalten Sie unsere Sonderkonditionen:

Grundgebühr pro Monat **bis 31.12.2026: 0,00 €**
danach 49,00 €
Preis pro geprüfter Rechnung **dauerhaft nur 0,99 €**

Reguläre Konditionen

Bei Vertragsabschluss **ab 01.07.2026**
Grundgebühr pro Monat 49,00 €
Preis pro geprüfter Rechnung 1,20 €

Zusätzlich / Alternativ können Sie eine Beratung durch unsere Fachkräfte in verschiedener Ausprägung buchen.

Abrechnungsservices



☐ GOÄ/GOZ Live-Check

Wir checken 10 Rechnungen auf

- Doku-Lücken
- Richtige Ziffern
- Zifferkombinationen
- Analogabrechnung
- Zuschläge

649,00 € einmalig



☐ GOÄ/GOZ Wingman

Wir begleiten die Umsetzung unserer Analyse für 3, 6 oder 12 Monate oder Sie nutzen uns als GOÄ-Hotline für alle Fragen zur Privatabrechnung oder Unterstützung bei Erstattungsfragen

- Gemeinsame Erstellung Ihrer Rechnungsdatei
- Die Datei geht sofort nach Eingang bei uns in Druck

- ☐ mind. **3 Monate** fest: **159 €** / Stunde
- ☐ mind. **6 Monate** fest: **149 €** / Stunde
- ☐ mind. **12 Monate** fest: **139 €** / Stunde



☐ GOÄ/GOZ Permanent Check

Sie erstellen die Abrechnungsdatei, unsere Expertinnen machen einen Cross-Check vor Druck und Versand. Entdecken wir Potential, kontaktieren wir Sie, stimmen die Ergänzungen mit Ihnen ab und versenden dann die Rechnungen.

- ☐ mind. **3 Monate** fest: **159 €** / Stunde
- ☐ mind. **6 Monate** fest: **149 €** / Stunde
- ☐ mind. **12 Monate** fest: **139 €** / Stunde



☐ THOKX für Zahnmedizin

Unser Benchmark-Tool. Mit einem Klick im Portal. Praxis-Zahlen im Vergleich mit

- KZV-Zahlen
- Fachgruppe (z.B. Implantologie)
- eigener bisheriger Entwicklung

199,00 € einmalige Einrichtungsgebühr
19,90 € monatlich



☐ Praxismanagement Abrechnung für Zahnmedizin

PM rund um die Abrechnung

- Remote oder vor Ort
- Check der Doku auf Lücken
- Erstellung & Abrechnung HKP/KVA
- Quartals- & Monatsabrechnung
- Reklamationen KZV
- Privatabrechnung
- Klärung Rückfragen Patienten/Kostenträger

Praxisvorteile

- Exzellentes fachliches Niveau
- Sofort volle Leistung & Potenzialfindung
- minimaler Vorlauf
- Variable Kosten
- Keine arbeitsrechtlichen Themen
- Preisvorteil durch 10-Min.-Taktung

Wir bieten den Service **Praxismanagement Privatabrechnung** zum Testen und Kennenlernen für **eine Woche Probearbeiten zu max. 6 Zeitstunden für 45 €/Stunde** an. So können Sie ohne großes Kostenrisiko Qualität und Arbeitsgeschwindigkeit testen. Sollten Sie sich entschließen, nach dem Testauftrag unsere Leistungen mit mindestens 3 Wochenstunden fest zu buchen, gelten folgende Preise:

- ☐ mind. **3 Monate** fest: **159 €** / Stunde
- ☐ mind. **6 Monate** fest: **149 €** / Stunde
- ☐ mind. **12 Monate** fest: **139 €** / Stunde

Genutztes Praxissystem

Geschätzter Stundenaufwand pro Woche:

Ort

Datum



MP-Nummer

SEPA-Firmenlastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen / Produkt HFX Honorarfuchs

Bitte geben Sie hier Ihre Bankverbindung an. Die Kaufpreise abzüglich des Kaufpreisabschlages werden auf dieses Konto überwiesen und eventuell anfallende Beträge abgebucht. Tragen Sie bitte im unten stehenden Formular lediglich Ihre Bankverbindung ein, unterschreiben es und **senden es im Original an folgende Adresse: MCC Medical CareCapital GmbH, Postfach 101403, 47714 Krefeld.**

AUSFERTIGUNG FÜR CARECAPITAL	MCC Medical CareCapital GmbH, Postfach 101403 · 47714 Krefeld		Gläubiger-Identifikationsnummer DE94ZZZ00000057835		S M P																					
	Mandatsreferenz																									
	Ich/wir ermächtige(n) die MCC Medical CareCapital GmbH, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der MCC Medical CareCapital GmbH auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.																									
	Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind.																									
	Ich/wir bin/sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich/wir bin/sind berechtigt, mein/unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen.																									
	Name der Bank		Straße/Hausnummer der Bank		PLZ/Ort der Bank																					
	Kontoinhaber		Straße/Hausnummer des Kontoinhabers		PLZ/Ort des Kontoinhabers																					
	<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>E</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						D	E																		
	D	E																								
	IBAN																									
Ich/wir bestätige/n mit meiner/meinen Unterschrift/en, dass ich/wir über das vorgenannte Konto uneingeschränkt verfügungsbefugt bin/sind. Falls der Auftrag von einer juristischen Person (z.B. GmbH) erteilt wird, versichere/n ich/wir mit meiner/unserer Unterschrift, vertretungsberechtigt zu sein.																										
Ort		X		X																						
Datum		X		X																						
Rechtsgültige Unterschrift/en und Praxisstempel des/der Medizinpartner/s (des Arztes, der Klinik, bei Gemeinschaftspraxen aller Ärzte) Juristische Person: Personengesellschaft (alle Gesellschafter), Kapitalgesellschaft (Geschäftsführer)																										

SEPA-Firmenlastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen

AUSFERTIGUNG FÜR DIE BANK	MCC Medical CareCapital GmbH, Postfach 101403 · 47714 Krefeld		Gläubiger-Identifikationsnummer DE94ZZZ00000057835		S M P																					
	Mandatsreferenz																									
	Ich/wir ermächtige(n) die MCC Medical CareCapital GmbH, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der MCC Medical CareCapital GmbH auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.																									
	Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind.																									
	Ich/wir bin/sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich/wir bin/sind berechtigt, mein/unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen.																									
	Name der Bank		Straße/Hausnummer der Bank		PLZ/Ort der Bank																					
	Kontoinhaber		Straße/Hausnummer des Kontoinhabers		PLZ/Ort des Kontoinhabers																					
	<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>E</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						D	E																		
	D	E																								
	IBAN																									
Ich/wir bestätige/n mit meiner/meinen Unterschrift/en, dass ich/wir über das vorgenannte Konto uneingeschränkt verfügungsbefugt bin/sind. Falls der Auftrag von einer juristischen Person (z.B. GmbH) erteilt wird, versichere/n ich/wir mit meiner/unserer Unterschrift, vertretungsberechtigt zu sein.																										
Ort		X		X																						
Datum		X		X																						
Rechtsgültige Unterschrift/en und Praxisstempel des/der Medizinpartner/s (des Arztes, der Klinik, bei Gemeinschaftspraxen aller Ärzte) Juristische Person: Personengesellschaft (alle Gesellschafter), Kapitalgesellschaft (Geschäftsführer)																										

MP-Nummer	
-----------	--

Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen zur vorbereitenden Leistungsabrechnung

zwischen
MCC Medical CareCapital GmbH
 (im Folgenden MCC genannt)
 Hohenzollernstr. 47, 47799 Krefeld
 vertreten durch die Geschäftsführer
 Olaf Hagelkruys, Thilo Wiers-Keiser
 und Robbin Zielke

und
Praxis
 (im Folgenden „Kunde“ genannt)
 genaue MP-Bezeichnung bzw. Stempel

MP-Nummer, falls vorhanden	
-------------------------------	--

MCC und Kunde werden im Folgenden gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet.

§ 1 Gegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung von Dienstleistungen von MCC zur Erstellung

- ☐ Der vorbereitenden zahnärztlichen Leistungsabrechnung
- ☐ Der vorbereitenden ärztlichen Leistungsabrechnung für die Praxis. Dies geschieht, ohne rechts- oder steuerberatend tätig zu sein.

Der übernommene Leistungsumfang ist folgender:

- | | |
|--|---|
| ☐ GOZ/GOÄ Live-Check | ☐ Mindestens 3 Monate fest: 159,00 €/Stunde |
| | ☐ Mindestens 6 Monate fest: 149,00 €/Stunde |
| | ☐ Mindestens 12 Monate fest: 139,00 €/Stunde |
|
☐ GOZ/GOÄ Wingman |
109,00 € / Stunde, Abrechnung in 10-Min.-Taktung |
| ☐ OZ/GOÄ Permanent Check | 109,00 € / Stunde, Abrechnung in 10-Min.-Taktung |
| ☐ THOKX für Zahnmedizin | 199,00 € einmalige Einrichtungsgebühr,
19,90 € monatlich |
|
☐ Praxismanagement Abrechnung für Zahnmedizin | |
| | ☐ Mindestens 3 Monate fest: 159,00 €/Stunde |
| | ☐ Mindestens 6 Monate fest: 149,00 €/Stunde |
| | ☐ Mindestens 12 Monate fest: 139,00 €/Stunde |

Genutztes Praxissystem:

Geschätzter Stundenaufwand pro Woche:

Für das Rechtsverhältnis der Parteien und ihre jeweiligen Rechte und Pflichten sind die beige-fügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgebend und verbindlicher Bestandteil dieses Vertrages.

Alle Preise werden zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer berechnet.

§ 2 Vertragsdauer und Kündigung

Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jede Partei kann den Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende ordentlich kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (wobei E-Mail, Fax, Brief ausreichend sind).

§ 3 Allgemeine Bestimmungen

Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Der Verzicht auf die Schriftform kann nur schriftlich vereinbart werden. Sollte eine Regelung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine Regelungslücke im Verträge ergeben, so berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Unwirksame Bestimmungen werden vielmehr durch solche wirksame Regelungen ersetzt, Lücken so ausgefüllt, wie dies dem in dieser Vereinbarung zum Ausdruck kommenden wirtschaftlichen Willen der Vertragsschließenden am besten entspricht.

Gerichtsstand und Erfüllungsort dieses Vertrages ist Krefeld. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Ort	
Datum	
Rechtsverbindliche Unterschrift MCC Medical CareCapital GmbH	

Ort			
Datum			
Rechtsgültige Unterschriften und Praxisstempel des Medizinpartners (des Arztes, der Klinik, bei Berufsausübungsgemeinschaften aller Ärzte) Juristische Person: Personengesellschaft (alle Gesellschafter), Kapitalgesellschaft (Geschäftsführer)			

MP-Nummer

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MCC Medical CareCapital GmbH zur Vereinbarung über die Erbringung von Dienstleistungen zur vorbereitenden Leistungsabrechnung.

zwischen
MCC Medical CareCapital GmbH
 (im Folgenden MCC genannt)
 Hohenzollernstr. 47, 47799 Krefeld
 vertreten durch die Geschäftsführer
 Olaf Hagelkruys, Thilo Wiers-Keiser
 und Robbin Zielke

und
Praxis
 (im Folgenden „Kunde“ genannt)
 genaue MP-Bezeichnung bzw. Stempel

MP-Nummer,
 falls vorhanden

MCC und Kunde werden im Folgenden gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet.

§ 1 Allgemeines/Geltungsbereich

1. Für die Erbringung von Dienstleistungen zur vorbereitenden Leistungsabrechnung durch die MCC gegenüber der Praxis (bzw. dem MVZ oder der Klinik) gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MCC.
2. Die MCC erbringt sämtliche Leistungen auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der GOZ/GOÄ und den übrigen maßgeblichen Abrechnungsvorschriften.

§ 2 Abrechnungen

1. Die Erstellung der Abrechnungen bzw. die Kontrolle von seitens der Praxis schon vorbereiteten Abrechnungsschritten durch MCC erfolgt, je nach Vereinbarung, entweder mit Hilfe eines Online- Remotezugangs (siehe. § 3) oder durch eine Abrechnungsfachkraft, die MCC zu diesem Zweck in der Praxis einsetzt. Die Abrechnungen werden in angemessener Frist unter Berücksichtigung quartalsmäßiger Spitzenbelastungen oder diesbezüglich getroffener Vereinbarungen vorbereitet.
2. MCC wird die Aufträge nach bestem Wissen und Gewissen ausführen, sie nutzt die gängigen Kommentare und orientiert sich an der herrschenden Rechtsprechung. Die Leistungen von MCC stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar und ersetzen diese nicht. Es findet auch keine Arbeitnehmerüberlassung statt.
3. MCC gewährleistet die kontinuierliche Verfügbarkeit für die Aufgabe entsprechend fachlich geschulter und erfahrener Kräfte sowohl für die Onlinebearbeitung als auch im Falle des Vororteseinsatzes. Ausgenommen in der Verfügbarkeit sind Umstände höherer Gewalt und Umstände außerhalb der üblichen Vorkommnisse, in diesen Fällen schuldet MCC das bestmögliche Bemühen um Lösungen.
4. Die Praxis bleibt für die finale Vollständigkeit und Richtigkeit der Abrechnung selbst verantwortlich. Sie prüft die Abrechnung vor Versand/Druck und gibt sie per Mail oder Fax jeweils verbindlich frei oder versendet sie selbst an MCC. In diesem Fall gilt der Versand an MCC als Freigabe.
5. Soweit diese Leistung beauftragt wurde, werden die von MCC erstellten vorbereiteten Abrechnungen nach Freigabe durch die Praxis unter Verwendung des Briefkopfes der Praxis ausgedruckt und an den Patienten versendet. Ansonsten ist die Praxis für Druck und Versand selbst verantwortlich.
6. Darüberhinausgehende Leistungen erbringt MCC gegebenenfalls aufgrund gesondert abzuschließender Abrechnungsvereinbarungen (Medizinpartnervereinbarung).
7. Die Praxis sorgt dafür und ist dafür verantwortlich, dass in ihrem Zahnarztinformationssystem in jeweils aktueller Form die Festzuschüsse, das Kassenverzeichnis (BEKV), die Punktwerte sowie die Laborpreisliste hinterlegt sind.

§ 3 Online-/Remotezugang

1. Die Praxis hat MCC während der Dauer des Vertrages den Online-/Remotezugang auf VPN-Basis auf ihr Computersystem zu gewähren. Sie wird dazu alle technischen Voraussetzungen schaffen und während der Zusammenarbeit aufrechterhalten.
2. Die Praxis verpflichtet sich dabei, diesen Zugang arbeitstäglich während der Praxiszeiten durchgängig und ohne Unterbrechung zur Verfügung zu halten, um MCC die kontinuierliche Erbringung ihrer Leistungen zu ermöglichen.
3. Etwaige Verzögerungen der Abrechnung, die durch den Ausfall des Praxissystems bzw. des Zugangs bedingt sind, hat die Praxis zu vertreten.

§ 4 Fachliche Beratung zur Abrechnung im Einzelfall

Die Zusammenarbeit der Parteien kann sich auch auf eine fachliche Beratung zu eingereichten einzelnen Rechnungen beschränken oder auch eine individuelle Beratung und/oder Schulung zur optimalen Abrechnungsvorbereitung in der Praxis beinhalten. MCC wird hierbei gegebenenfalls ihrerseits interne oder auch externe Abrechnungsexperten hinzuziehen, deren Zeitaufwand ebenfalls nach den vereinbarten Stundensätzen abgerechnet wird. Für externe Experten gilt Ziff. 5. wie für eigene interne Mitarbeiter.

§ 5 Geheimhaltung/Datenschutz/Schweigepflichtentbindung

1. MCC verpflichtet sich, über die ihr im Rahmen der Vertragsdurchführung bekanntwerdenden Tatsachen, Daten und sonstigen Umstände sowohl der Praxis als auch ihrer Patienten Stillschweigen zu bewahren. MCC verpflichtet sich, auch ihre eigenen

Mitarbeiter zu Stillschweigen hinsichtlich dieser Patientendaten und sonstigen Daten zu verpflichten. MCC wird die personenbezogenen Daten nur unter Beachtung sämtlicher datenschutzrechtlicher Vorschriften verarbeiten und nutzen. Patientendaten gibt die MCC nur an Dritte weiter, wenn dies durch die Wahrnehmung berechtigter Interessen, bzw. durch einen gerechtfertigten Notstand (§ 34 StGB) gedeckt ist oder wenn ein Patient eingewilligt hat.

2. Die Praxis gewährleistet, dass die Weitergabe der für die Vorbereitung der Abrechnung notwendigen Daten mittels einer Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung (AVV) mit MCC zulässig ist oder eine wirksame Einverständniserklärung unterzeichnet wurde, welche auf erstes Anfordern durch MCC vorzulegen ist.

§ 6 Auskunft- und Mitwirkungspflichten der Praxis

1. Die Praxis stellt MCC sämtliche, zur ordnungsgemäßen Vorbereitung der Liquidation erforderlichen Informationen in digitalisierter Form in ihrem Praxissystem zur Verfügung. Dazu gehört auch das Sicherstellen aller Updates des Praxisverwaltungssystems, das Pflegen der aktuellen Punktwerte, das unverzügliche Weiterleiten von relevanten Rückmeldungen der KZV / KV sowie das Einpflegen / die Mitteilung der aktuellen Materialkosten. Die Praxis liefert ordnungsgemäß nachweisbare Leistungsdaten und dokumentiert ihre ärztlichen/zahnärztlichen Leistungen, in dem sie die persönlichen Daten des Patienten, bzw. des Rechnungsempfängers, Angaben zur Diagnose, sämtliche Untersuchungsrelevanten Umstände, sowie die je nach Abrechnungsart sonst noch notwendigen Informationen allgemein lesbar und vollständig in ihrem Praxissystem erfasst. Rückfragen der MCC beantwortet die Praxis unverzüglich.
2. MCC ist nicht befugt, die von der Praxis vorgegebenen Leistungsbelege, bzw. die für die Liquidation erheblichen Daten der Praxis abzuändern. MCC hat sich strikt an Weisungen der Praxis, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt, zu halten.
3. Die Vorbereitung der Rechnungserstellung durch die MCC erfolgt auf der Grundlage der GOÄ/GOZ, sofern die Praxis der MCC keine mit den Patienten getroffenen abweichenden Zahlungsvereinbarungen mitgeteilt oder bei den nach Ziffer 6 a) genannten Informationen vermerkt hat.
4. Die Praxis verpflichtet sich, MCC alle für die Vorbereitung der Abrechnung relevanten Informationen unverzüglich mitzuteilen. Das Gleiche gilt, wenn die Praxis mit einem Patienten von der GOÄ, bzw. GOZ abweichende Zahlungsvereinbarung getroffen hat.
5. Die Praxis wird MCC-Kräfte nicht für eigene Zwecke abwerben und unterstützt und/oder ermöglicht auch kein Abwerben durch andere Praxen oder Unternehmen.
6. Die Praxis zeigt der MCC unverzüglich diejenigen rechtlichen und personellen Änderungen an, die Einfluss auf das Vertragsverhältnis zwischen ihr und der MCC haben können.

§ 7 Vergütung, Fälligkeit, Verzug

1. Die Leistungen der MCC werden nach Zeitaufwand zu dem zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Stundensatz zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer vergütet. Sofern der Kunde weniger als 50 % der gebuchten Wochenstundenzahl für länger als 3 Wochen abrufen, steht MCC das Recht zu, 50 % der nicht abgerufenen Zeit als Schadensersatz zu berechnen. Zuvor wird MCC im Rahmen der Schadensminderungspflicht versuchen, die freien Stunden anderen Kunden zahlungspflichtig anzubieten.
2. MCC legt der Praxis bis zum 15. des Folgemonats die Leistungsabrechnung des Vormonats vor. Die sich aus der Rechnung ergebende Vergütung ist sofort fällig.
3. MCC zieht den jeweiligen Betrag vom Praxiskonto per Lastschrift ein. Die MCC-Abrechnung gilt als von der Praxis anerkannt, wenn die Praxis ihre Beanstandung nicht innerhalb von 3 Monaten nach Zugang substantiiert schriftlich (E-Mail, Fax, Brief) geltend macht.

§ 8 Dauer des Vertrages/Kündigung/wichtiger Grund

1. Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Jede Partei kann den Vertrag mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende ordentlich kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

MP-Nummer	
-----------	--

2. Als wichtige Gründe geltend insbesondere,
 - a) die Aufgabe oder Veräußerung der Praxis
 - b) die Beantragung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines der Vertragspartner
 - c) Verzug der Praxis mit dem Ausgleich einer Rechnung um mehr als 2 Wochen.

§ 9 Haftung

1. Für Schäden aus vertraglichen Pflichtverletzungen (Verzug, Mangelhaftigkeit, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten etc.) haftete die MCC nur, wenn
 - a) die Pflichtverletzung auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handeln ihrerseits beruht oder
 - b) es sich bei der verletzten Vertragspflicht um eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) handelt. In diesen Fällen ist die Haftung, sofern sie nicht auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt oder
 - c) der Schaden in einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit besteht.
2. Soweit die Haftung von MCC ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Mitarbeiter. Hinsichtlich ihrer Erfüllungsgehilfen ist die Haftung auf sorgfältige Auswahl oder vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung von Überpflichten begrenzt.

3. Durch die vorgenannten Regelungen werden die gesetzlichen Beweislastregeln nicht berührt.
4. Bei einer telefonischen oder sonstigen Beratung zu einzelnen eigenreichten Rechnungen wird MCC ihrerseits eine Expertenauskunft einholen. Eine rechtsverbindliche Auskunft wird hierbei nur dann erteilt, wenn dies ausdrücklich zugesichert wird.
5. Inhaltlich Verantwortlicher für die Rechnung bleibt die Praxis, deren inhaltliche Vorgaben und Daten MCC übernimmt.

§ 10 Schriftform/Gerichtsstand/Salvatorische Klausel

1. Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieser Schriftformklausel.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Lücke in diesen Bestimmungen ergeben, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. Unwirksame Bestimmungen geltend vielmehr als durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, Lücken so ausgefüllt, wie dies den in diesen AGB zum Ausdruck kommenden wirtschaftlichen Zweck des Vertragsverhältnis am besten entspricht.
3. Ausschließlicher Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Krefeld. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Ort	
Datum	
	Rechtsverbindliche Unterschrift MCC Medical CareCapital GmbH

Ort			
Datum			
	Rechtsgültige Unterschriften und Praxisstempel des Medizinpartners (des Arztes, der Klinik, bei Berufsausübungsgemeinschaften aller Ärzte) Juristische Person: Personengesellschaft (alle Gesellschafter), Kapitalgesellschaft (Geschäftsführer)		

Allgemeine Wartungs- und Lizenzbedingungen (im Folgenden: AGB) – Produkt HFX Honorarfuchs

zwischen
MCC Medical CareCapital GmbH
 (im Folgenden MCC genannt)
 Hohenzollernstr. 47, 47799 Krefeld
 vertreten durch die Geschäftsführer
 Olaf Hagelkruys, Thilo Wiers-Keiser
 und Robbin Zielke

und
Praxis
 (im Folgenden „Kunde“ genannt)
 genaue MP-Bezeichnung bzw. Stempel

MP-Nummer,
 falls vorhanden

MCC und Kunde werden im Folgenden gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet.

§ 1 Geltungsbereich dieser Bedingungen

1. Diese AGB gelten ausschließlich zwischen den Parteien und können nur durch schriftliche Ergänzungen erweitert werden. Stehen diesen AGB Bedingungen des Kunden entgegen oder weichen diese von seinen Bedingungen ab, dann sind diese vom Kunden getroffenen Regelungen nur dann verbindlich, wenn diese durch MCC schriftlich anerkannt werden.
2. Nebenabreden, Ergänzungen und/oder Änderungen dieser AGB bedürfen für ihre jeweilige Wirksamkeit stets der Schriftform. Das gilt auch für die Änderung dieser Schriftformpflicht.

§ 2 Vertragsschluss, Laufzeit des Vertrags und Kündigung

1. In Werbungen, Präsentationen, Anzeigen und ähnlichem Präsentationsmaterial enthaltene Angaben betreffs unserer Software sind unverbindlich. Im Präsentationsmaterial enthaltene Ausführungen sind insbesondere keine Zusicherung von Eigenschaften, lediglich eine Beschreibung. Die Zusicherung von Eigenschaften bedarf der Schriftform.
2. Beim HFX.EBM wird der Vertrag immer auf ein Quartal geschlossen. Diese AGB haben eine Laufzeit bis zum Ende des jeweiligen Quartals, für das eine Lizenzdatei gekauft wurde. Wird keine neue Lizenzdatei erworben, so enden die Bedingungen zum oben genannten Zeitpunkt. Die Kündigung einzelner Teile des Programms ist nicht möglich. Beim HFX.GOÄ wird der Vertrag zum konkreten Datum geschlossen, das im Vertrag benannt wird, er gilt dann für das damit verbundene Quartal.
 Wird der Vertrag nicht in einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende schriftlich (Mail, Brief) gekündigt, verlängert er sich ohne Kündigung um ein weiteres Quartal.
3. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund für MCC gilt unter anderem
 - a) Die fehlende fristgerechte Zahlung von Nutzungsentgelten und/oder Lizenzkosten oder
 - b) Eine eigenmächtige Änderung der gelieferten Programme oder einzelner Bestandteile dieser Programme durch den Kunden.

Bei einer fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund ist der Kunde in einer Frist von 10 Kalendertagen verpflichtet, die Lizenzdatei und alle Kopien dazu unwiderruflich von sämtlicher Hardware zu löschen. Das Recht einer Zurückbehaltung ist ausgeschlossen.

4. Bei höherer Gewalt im Bereich der MCC
 - a) Mit einer Dauer von kürzer als 2 Wochen ist MCC von der Erfüllung übernommener vertraglicher Verpflichtungen ohne Schadensersatzpflicht entbunden. MCC unterrichtet den Kunden von den Umständen, Art und Dauer unverzüglich, z.B. durch Warnhinweis beim Öffnen der Software.
 - b) Mit einer Dauer von länger als 2 Wochen sowie der Folge, dass die Software durch den Kunden nicht nutzbar ist, hat der Kunde für diesen Zeitraum (Zahlung ab 2 Wochen) Anspruch auf Rückerstattung des anteiligen Nutzungsentgelts.

Bei höherer Gewalt im Bereich des Kunden stimmen die Parteien sich ab, wie der ordnungsgemäße Nutzungszustand der Software schnellstmöglich wieder hergestellt werden kann.

§ 3 Umfang der Wartungsarbeiten und Wartungsdienstleistungen

1. Wartungsarbeiten und -dienstleistungen können nur für die Programme erfolgen, welche durch MCC zur Verfügung gestellt wurden und für die der Kunde eine aktuelle und vollständig bezahlte Lizenz erworben hat.
2. MCC kann für die oben genannten Wartungsarbeiten und -dienstleistungen mit geeigneten Kooperationspartnern zusammenarbeiten. In diesem Fall wird der Kunde in geeigneter Weise über diese Zusammenarbeiten informiert.
3. Die Programme der MCC werden technisch auf dem neusten Stand gehalten, damit sie zum einen einen größtmöglichen Nutzen für den Kunden bieten und zum anderen kein Ziel für Schadsoftware darstellen. Diese Anpassungen erfolgen in einem wirtschaftlich vertretbaren Kosten-Nutzenverhältnis, allerdings ohne ein Garantieverprechen. Gesetzliche Änderungen werden bei Wartungsarbeiten umgesetzt. MCC schuldet dabei den best effort, die Regelungen der regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen, deren Honorarverträge, ergänzende Gebührenordnungen des EBM und der GOÄ auf einem aktuellen Stand zu setzen. Dabei werden die jedemmann zugänglichen Informationen nach besten Wissen und Gewissen berücksichtigt.

Durch die Software der MCC erteilte Hinweise sind ohne verbindliche Gewähr. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Disclaimers.

4. Wartungsarbeiten und -dienstleistungen erfolgen über das in die Software integrierte Ticketsystem und online durch Fernwartung. Für online Fernwartungen wird zwischen den Parteien eine entsprechende Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen.

§ 4 Verzug – Annahmeverzug

1. Sollte der Kunde einen Fehler in der Software oder deren Anwendung entdecken und auf diesen Sachverhalt hinweisen, so ist dieser binnen 6 Wochen kostenlos durch MCC oder ein von MCC beauftragtes Unternehmen zu beheben. MCC ist bemüht, den Programmfehler sofort zu beheben oder Lösungen anzubieten, um die Nutzungseinschränkungen zu minimieren. Kann MCC innerhalb 6 Wochen den Fehler nicht beheben und auch keinen zumutbaren Work-Around einrichten, hat der Kunde Anspruch auf anteilige Rückerstattung der Lizenzentgelte (Zahlung ab der 6. Woche).
2. Das gilt nicht, wenn für die Fehlerbehebung die Mitwirkung des Kunden zwingend erforderlich ist und der Kunde dieser Mitwirkungspflicht auch nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung nicht nachkommt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
 - a) Sich der Fehler des Kunden nicht reproduzieren lässt oder
 - b) Die Eingangsdaten des Kunden fehlerhaft sind oder
 - c) Der Kunde keine Möglichkeit einer Fernwartung gewährt.
 Im Übrigen gelten die Haftungsbegrenzungen nach § 8.
3. Soweit der Kunde wie unter Abs. 2 beschrieben seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, kann keine Gewähr für die vorhergesehene Funktionsfähigkeit oder Verschlechterung der Software übernommen werden.

§ 5 Preise, Lizenzen, Nutzungsentgelte und Zahlungsbedingungen

1. Es gelten die vereinbarten Lizenzentgelte der MCC, hiervon kann nur in schriftlicher Form abgewichen werden. Die Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen, die Preise werden netto genannt.
 Kunden mit Abonnements werden über jede Preiserhöhung 6 Wochen vor dem jeweiligen Quartalsbeginn informiert. Für diese Kunden besteht dann ein Sonderkündigungsrecht des Abonnements binnen dieser 6 Wochen zum Beginn des jeweiligen nächsten Kalendervierteljahrs.
 Rechnungen sind grundsätzlich binnen 30 Kalendertagen zahlbar. Hierbei hat der Kunde auf Anfrage hin die Möglichkeit ein belegloses Bankeinzugsverfahren nutzen. Die gegebene Einzugsermächtigung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Eine Zahlung per Bankeinzugsverfahren gilt als erfolgt, wenn die entsprechende Rechnungssumme in voller Höhe dem Konto der MCC unwiderruflich gutgeschrieben wurde.
 Ein Nichtbegleichen von offenen Forderungen der MCC berechtigt MCC zur Zurückhaltung von Lizenzen für die jeweiligen Folgequartale.
 Ändert sich die Mehrwertsteuer oder kommen unvorhersehbare neue auf den Umsatz bezogene neue Steuern durch den Gesetzgeber hinzu, so werden die Preise der MCC nach folgendem Modus angepasst:

$$(\text{Alter Bruttobetrag} / (1 + \text{bisherige Steuersätze})) \times (1 + \text{neue Steuersätze}) = \text{Neuer Bruttobetrag}$$
2. Das Recht zur Aufrechnung hat der Kunde ausschließlich bei einem rechtskräftig ausgeurteilten Anspruch oder bei schriftlicher Anerkennung des Anspruchs durch MCC. Eine Einrede des nicht erfüllten Vertrages oder ein Zurückbehaltungsrecht hat der Kunde nur dann, wenn die MCC eine Pflichtverletzung nach diesen AGB zu vertreten hat.
3. Bei einem Zahlungsverzug des Kunden gilt ein Verzugszinssatz in Höhe von 6 Prozentpunkten über dem jeweils gemäß § 247 BGB festgesetzten Basiszinssatz pro Jahr als Verzugschaden. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt für MCC unberührt.

§ 6 Nutzungsrechte und Pflichten des Kunden

1. Dem Kunden stehen nur die im Rahmen dieses Vertrages und im Anhang ausdrücklich eingeräumten Rechte auf Gebrauch des Lizenzmaterials zu. Alle übrigen Rechte, insbesondere das Eigentum, die gewerblichen Rechte und das Urheberrecht am Lizenzmaterial und alle nicht ausdrücklich übertragenen Verwendungsbefugnisse verbleiben bei MCC bzw. dem jeweiligen Inhaber der Schutzrechte an der entsprechenden Software.
2. Dem Kunden wird für die Dauer der jeweiligen vollständig bezahlten Quartalslizenz ein Recht zur Nutzung der im Rahmen dieser Bedingungen beschriebenen und gelieferten Software eingeräumt. Dies wird mit der vollständigen Zahlung der Rechnung gewährleistet.
3. Das Recht zur Nutzung ist nicht übertragbar. Beim HFX.EBM sind die Quartalslizenzen auf eine Einrichtung des Kunden (BSNR) gebunden. Eine kostenpflichtige Erweiterung der Quartalslizenz um weitere Nutzer ist jederzeit möglich. Beim HFX.GOÄ ist der Vertrag an die Praxis des Kunden gebunden.

4. Das Recht zur Nutzung der Software beinhaltet nicht das Recht, Kopien der Software zu erstellen oder Kopien der von MCC zur Verfügung gestellten Unterlagen zu erstellen. Ausgenommen hiervon sind Exemplare für Datensicherungszwecke.
5. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die gelieferte Software und deren ergänzende Dokumentation vor der Kenntnisnahme solcher Dritter geschützt ist, die mit MCC und Softwareherstellern im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen.
6. Dem Kunden ist es ausdrücklich untersagt, Teile der Software, Algorithmen oder Ideen und Lösungsansätze aus der durch MCC gelieferten Software für eigene Softwareprogramme mittelbar oder unmittelbar zu nutzen.
7. Der Kunde stellt sicher, dass diese Pflichten auch durch seine Mitarbeitenden und von ihm beauftragte Dritte beachtet werden.
8. Das Einbinden der von MCC gelieferten Software in andere Programme bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von MCC.
9. Für etwaige Schäden, welche dem Kunden durch eigenmächtiges oder eigenmächtig veranlassenes Anpassen oder Ändern des Programms entstehen, haftet der Kunde ausschließlich selbst. Für solche modifizierte Versionen der Software entfällt jede Gewähr durch MCC.
10. Sollte MCC bekannt werden, dass der Kunde das Programm eigenmächtig modifiziert hat oder modifizieren ließ oder gegen eine weitere Bedingung der AGB verstoßen haben, steht MCC ein Sonderkündigungsrecht aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu.
11. MCC wird den Kunden in geeigneter Art und Weise über die Neuerungen in der Software informieren. Der Kunde hat diese gegebenen Hinweise zu beachten und vor der ersten Inbetriebnahme alle Bedienhinweise sorgfältig zu lesen.
12. Der Kunde verpflichtet sich, Störungen oder Fehler der Software nach Erkennen unverzüglich der MCC mitzuteilen.
Der Kunde wird über bestehende Aktualisierungen der Software durch einen „Pop-Up“-Hinweis informiert, dass für den optimalen Betrieb des Programms ein Update bereit steht. Voraussetzung dafür ist ein Internetzugang.
Wird ein Update nicht installiert, kann kein optimaler Betrieb der Software seitens MCC gewährleistet werden. Der Kunde sorgt des Weiteren durch regelmäßige Updates und Wartung dafür, dass sein verwendetes Windows-Betriebssystem, seine Antivirensoftware sowie seine Firewall auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Vor einem Arbeiten mit nicht aktualisierten Systemen wird ausdrücklich gewarnt.
13. Der Kunde wird über die Möglichkeit der Passwortvergabe informiert. Er hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass die vergebenen Passwörter nur dem Teilnehmerkreis zur Kenntnis gelangen, für den die jeweiligen Nutzungsmöglichkeiten gedacht sind. Bei Verlust der Passwörter gehen alle benutzerindividuellen Anpassungen verloren und müssen erneut angepasst werden.
14. Der Kunde sorgt dafür, dass die hier in den AGB sowie den Allgemeinen Wartungs- und Lizenzbedingungen geregelten Pflichten auch durch seine Mitarbeitenden und seine Vertretungen gewährleistet und eingehalten werden.
15. Diese AGB bleiben auch über die Beendigung des lizenzierten Zeitraums hinaus für den Kunden bindend. Abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich getroffen werden.

§ 7 Verfahren und Haftung bei Mängeln

1. In diesen und den ff. Punkten wird der partnerschaftlichen Umgang mit Programmfehlern und Mängeln im Programm beschrieben.
Bekannt gewordene Fehler und Mängel im Programm werden schnellstmöglich behoben, korrigiert oder beseitigt. Voraussetzung ist, dass der gemeldete oder bekannt gewordene Fehler reproduziert werden kann und dieser in der jeweils aktuellsten Version des Programms noch enthalten ist. In allen anderen Fällen ist das Einspielen des aktuellsten Updates (auch auf dem Wege einen sogenannten Hot-Fix) erforderlich. Hierbei unterstützt die MCC den Kunden, insoweit dieser die Möglichkeit einer Fernwartung bietet.
Bemerkt der Kunde bei der Inbetriebnahme des Programms oder im laufenden Betrieb einen Programmfehler oder einen Mangel im Programm, so wird er dies umgehend MCC über das integrierte Ticketsystem oder über die Hotline mitteilen.
Der Kunde erstellt für MCC einen Screenshot/Bildschirmfoto/Hard-Copy zur Fehlersituation, möglichst einen Ausdruck des Fehlertextes oder er stellt das Fehlerprotokoll zur Verfügung. Hierbei ist die entsprechende Mail an service@honorarfuchs.de zu richten. Sollten diese Materialien nicht ausreichen, um das Problem zu analysieren, wird eine Fernwartung durchgeführt.
Der Kunde teilt MCC ebenfalls sofort unverzüglich mit, wenn nicht alle gewünschten BSNR, NBSNR oder LANR in der entsprechenden Lizenzdatei enthalten sind, damit eine entsprechende Anpassung zeitnah erfolgen kann. Kommt der Kunde seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, kann er für die ihm daraus resultierenden Nachteile nicht MCC haftbar machen.
Sollte der Mangel/Fehler so kritisch ist, dass er nicht binnen 6 Wochen behoben werden kann, so hat der Kunde das Recht, für den entsprechenden Zeitraum des Ausfalls des Systems nach 6 Wochen die Lizenzentgelte zurück zu verlangen. Alternativ steht ihm das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund unter der Voraussetzung zu, dass die Fehler/Mängel/Beeinträchtigungen nicht nur geringfügig sind.
Soweit es sich um einen Fehler/Mangel im Programm der MCC handelt, hat der Kunde für die Beseitigung dieser Beeinträchtigungen keine Kosten zu tragen.
Sollte der Fehler/Mangel aus einem nicht aktualisierten oder überalterten Betriebssystem oder der Hardware oder das Fehlen von notwendigen Hardware-Komponenten des verwendeten PC resultieren (z.B. Grafikkarte, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicherplatz), trägt der Kunde für die Aktualität seiner verwendeten Systeme selbst Rechnung.

Sollte der Fehler nicht zeitnah behoben werden können und dem Kunden entsteht hierdurch ein Schaden, so kann er diesen auf dem Wege des Schadensersatz nach BGB geltend machen, gelten die Haftungsbegrenzungen von § 8 dieser AGB.

Sämtliche Verjährungsfristen bemessen sich nach BGB und ggf. anderer einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen, sofern die Haftungsbegrenzungen des § 8 nicht greifen.

Eine Haftung oder Gewährleistung ist für das komplette Programm nicht mehr gegeben, sollte der Kunde das Programm oder Teile des Programms eigenmächtig geändert haben. Gleiches gilt auch für Mängel oder Fehler, die auf unsachgemäßer oder fehlerhafter Bedienung beruhen, einer Fehlinterpretation oder auf der verwendeten Hardware beruhen, oder falls das Betriebssystem des Kunden-PC zu diesem Fehler führt.

Ein spezielles Anpassen des HFX.EBM auf individuelle Bedürfnisse des Kunden ist auf Anfrage möglich. Die Parteien treffen in diesen Fällen eine gesonderte Vereinbarung für einen ggf. kostenpflichtigen Auftrag.

Dem Kunden des HFX.EBM entstehen keine Kosten für die Entwicklung von allgemeingültigen Abrechnungsprüfungen, welche die individuellen Besonderheiten der regionalen KVen, deren Gebührenordnungen sowie den EBM betreffen. Hierbei wirken MCC und der Kunde partnerschaftlich an der Plausibilisierung dieser Sachverhalte zusammen.

Für ausschließlich die eigenen Betriebsstätten des Kunden des HFX.EBM betreffende Anpassung von Abrechnungsprüfungen, von denen aufgrund des höchst individuellen Charakters keine andere Einrichtung profitieren könnte, können nach gesonderter Vereinbarung entsprechender Angebotserstellung und -annahme gesonderte Entwicklungskosten für den Kunden entstehen.

2. MCC empfiehlt mindestens 1 Mal täglich eine Sicherung sämtlicher Daten des Kunden, um mögliche Datenverluste auf ein Minimum zu begrenzen. Für diese Datensicherung hat der Kunde selbst Rechnung zu tragen. MCC unterstützt den Kunden bei Datenverlust bei der Neuinstallation der lizenzierten Software. Ggf. können durch Datensicherung gespeicherte Inhalte erneut in die Software eingepflegt werden.
3. Da in der lizenzierten Software eine Vielzahl an Informationen binnen Sekundenbruchteilen verarbeitet und wieder ausgegeben werden, kann es bei der Verarbeitung dieser Daten zu Fehlzusammenhängen, Fehlinterpretation oder Nichtberücksichtigung von Daten kommen. Trotz aller Sorgfalt bei der Programmentwicklung und -einweisung kann es seitens des Kunden zu Eingabe- oder Auswahlfehlern kommen. Hierfür ist die Haftung von MCC ausgeschlossen. Dies gilt auch für die ausgewiesenen Trivialtexte zu ICD-10 Diagnosen, für die Texte, die den Namen/Bezeichnung einer GOP wiedergeben sowie für deren Aktualität.

§ 8 Haftungsbegrenzung

1. Unbeschadet der Regelungen des § 8 ist die Haftung von MCC auf Schadensersatz außerhalb der gesetzlichen Ansprüche ausgeschlossen, soweit nichts anders vereinbart ist. Die Beschränkungen beziehen sich auf das Tun und Unterlassen aller Angestellten der MCC, Erfüllungsgehilfen, Vertreter und Gesellschafter.
2. Wird eine für den Vertrag wesentliche Pflicht verletzt (z.B. Nichtlieferung der entsprechenden Quartalslizenz), haftet MCC auch für einfache Fahrlässigkeit.
3. Die Haftung ist in den in § 8 (1)–(3) beschriebenen Punkten auf den Umfang eines vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schadens beschränkt. Das gilt nicht für Fälle von vorsätzlicher Schädigung durch MCC.
4. Die oben genannten Haftungsbegrenzungen dieses § gelten ebenfalls auch für alle sonstigen Ansprüche gegen MCC.
5. Der Kunde muss Ansprüche ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme des anspruchsbegründenden Sachverhalts binnen einer Frist von einem Jahr gerichtlich geltend machen. Ansonsten gelten die Ansprüche als verjährt.

§ 9 Gerichtsstand bei Rechtsstreitigkeiten - Verschwiegenheit - sonstige Bestimmungen

1. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
2. Der Erfüllungsort ist Krefeld.
3. MCC verpflichtet sich aufgrund der Sensibilität der verarbeiteten Daten über alle ihr zur Kenntnis gelangenden Informationen sowie geschäftlicher Geheimnisse Stillschweigen und Geheimhaltung zu bewahren, auch über das Ende des Vertragsverhältnisses hinaus. Alle Mitarbeitenden von MCC unterzeichnen entsprechende arbeitsrechtliche Verpflichtungen.
4. Der Kunde verpflichtet sich und seine Mitarbeitenden aufgrund des hohen Innovationsgehalts der Software ebenfalls zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung der ihm mitgeteilten geschäftlichen und urheberrechtlich geschützten Geheimnisse. Diese Geheimhaltung gilt ebenfalls über das Vertragsende hinaus fort.
5. Sollte der Kunde einen Rechtsnachfolger haben, so bedarf eine Übertragung von Rechten und Pflichten vom Kunden auf diesen Rechtsnachfolger einer vorherigen schriftlichen Zustimmung durch MCC.

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung der Parteien am nächsten kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

MP-Nummer

Anlage 1 - Technischen Daten / Kennzahlen / Mindestvoraussetzungen

Technische Kennzahlen / Mindestvoraussetzungen

Mindestvoraussetzungen

- 4 GB RAM
- 8 GB freier Festplattenplatz
- Windows 7 SP1 oder Windows 8.1 oder Windows 10 oder Windows Server 2012+, in 64 Bit aktuelle Grafiktreiber

Empfohlen

- CPU mit möglichst hoher Kernanzahl und Frequenz
- 8 GB DDR4 RAM
- Grafikkarte oder APU zum Beschleunigen von Menüs und Ansichten
- Aktuelle Version von Windows 10 oder Windows Server 2019
- Internetverbindung für Updates, WebShop-Zugriff und Meldung von Programmfehlern

Anlage 2 - Auszug aus dem Disclaimer MCC

Die Verantwortung für die Auswahl, die Installation und den Gebrauch des Lizenzmaterials und die durch dessen Einsatz angestrebte Problemlösung liegt beim Kunden, sofern der Lieferer dafür nicht entgeltliche Beratung erbracht hat. Der Kunde ist zudem für Auswahl, Gebrauch und Unterhalt der im Zusammenhang mit der Software eingesetzten Informatiksysteme, weiterer Programme und Datensysteme sowie die dafür erforderlichen Dienstleistungen zuständig und stellt die für den Einsatz der Software geeignete Aufbau- und Ablauforganisation bereit.

Aufgrund der besonderen Spezifika in der vertragsärztlichen Abrechnung wie auch der Privat-abrechnung kann HFX Honorarfuchs nur als ein Hinweis-, Anmerkungs- und Erinnerungstool dienen. Es ist nicht auszuschließen, dass durch Bedienungsfehler, falsche Eingaben des Kunden oder Programmierfehler unrichtige Hinweise oder Darstellungen durch das System ausgegeben werden. Alle Hinweise, Darstellungen und Berechnungen sind deshalb stets kritisch zu prüfen und individuell zu bewerten.

Das Programm stellt keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar. Es dient lediglich dem internen Informationswesen des Kunden, seiner Potenzialfindung und einem beschleunigten Controlling. Bei festgestellten Fehlern/Fehlfunktionen ist die im Anhang genannte Servicenummer zu wählen, um die Hinweise zu den Fehlern / zur Fehlfunktion aufzunehmen.

Vor der Abrechnung einer jeden Leistungsziffer oder Abrechnungsdiagnose ist stets durch den Kunden auf eigene Verantwortung und individuell auf den Einzelfall hin zu prüfen, ob alle obligaten Leistungsinhalte gemäß EBM oder landesspezifischer Regelungen erbracht wurden und alle vertragsärztlichen Regularien eingehalten wurden, welche die Abrechnungsfähigkeit und die Vollständigkeit der Leistungserbringung mit einschließen. Gleiches gilt für die Voraussetzung der GOÄ- und Privatabrechnung.

HFX Honorarfuchs gibt Hinweise, welche in jedem einzelnen Fall individuell durch den Kunden selbst und auf eigene Verantwortung hin bewertet werden müssen. Dies kann HFX Honorarfuchs als Hinweissystem nicht gewährleisten. Daher ist jegliche Haftung für eine aus einem Hinweis folgende Falschabrechnung ausgeschlossen. Allein der Kunde ist für die Korrektheit der Leistungsabrechnung verantwortlich!

Besonders zu beachten beim HFX.EBM sind hierbei Eingabefehler wie:

- Abrechnung von Leistungsziffern durch Fachärzte eines anderen Leistungskapitels
- Fehlende Abrechnungsgenehmigungen der KV
- Unvollständige Leistungserbringungen
- Nichtbeachtung von persönlichen Leistungserbringungen durch den Arzt selbst
- Überschreiten von Tagesprüfzeiten und Quartalsprüfzeiten
- Nichtanpassen von Zulassungsumfängen in den Grunddaten
- Fehlende Codierung gemäß Richt- und Leitlinien der KV'en oder Fachgesellschaften
- Unvollständige Leistungserbringung und - dokumentation
- Fehlende elektronische Übermittlung von vorgeschriebenen Minstdokumentationen

Die Hinweise unter c), d) und h) gelten auch für den HFX.GOÄ, die Beachtung des Hinweises unter Punkt a) wird auch für den HFX.GOÄ empfohlen.

Ort

Datum

X

Rechtsverbindliche Unterschrift
MCC Medical CareCapital GmbH

Ort

Datum

X

X

X

Rechtsgültige Unterschriften und Praxisstempel des Medizinpartners (des Arztes, der Klinik, bei Berufsausübungsgemeinschaften aller Ärzte)
Juristische Person: Personengesellschaft (alle Gesellschafter), Kapitalgesellschaft (Geschäftsführer)

Datenschutzrichtlinie MCC – Produkt HFX Honorarfuchs

Präambel

Aufgrund des hohen Schutzbedürfnisses von personenbezogenen medizinischen Daten wollen wir mit dieser Datenschutzrichtlinie Ihnen eine Hilfestellung zum besseren Schutz Ihrer Daten geben und gleichzeitig die zwischen uns geltenden datenschutzrelevanten Bestandteile des Vertrages klären.

Wir erheben nur die Daten von Ihnen, welche wir zur Produktaktivierung, zur Rechnungsstellung und ggf. auf anonymisierter Basis für ein freiwilliges Benchmarking benötigen.

Diese Datenschutzrichtlinie schließt ebenfalls die Umsetzung unserer Maßnahmen hinsichtlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) mit ein und soll Sie darüber informieren, in welcher Form wir Ihre Daten bei uns verarbeiten. Damit kommen wir ebenfalls unseren gesetzlichen Verpflichtungen nach Telemediengesetz (TMG) und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EUDSGVO, EU 2016/679, dort insbesondere Artikel 13 und 14, sowie Artikel 26 Abs. 2) nach.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über die genannte Hotline oder die unten genannte Adresse.

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt den Umgang von MCC mit Daten, welche direkt oder indirekt auf natürliche Personen beziehbar sind (personenbezogene Daten) und welche Besonderheiten sich bei der von uns und Ihnen genutzten Hard- und Software ergeben.

Für ein vereinfachtes Arbeiten und zur Zuordnung von Vermittlungserfolgen unserer Kooperationspartner verwenden wir Cookies und ggf. auch Analysetools auf unserer Website. Wie diese verwendet werden, erfahren Sie in dieser Richtlinie.

Aufgrund der Komplexität der Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz werden in dieser Richtlinie nur die relevantesten Punkte behandelt.

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig, deswegen halten wir uns zu jeder Zeit an die geltenden Datenschutzgesetze und Regelungen dieser Datenschutzrichtlinie. Die Weitergabe Ihrer Daten versuchen wir in jedem Fall zu verhindern, es sei denn, dass diese durch rechtliche Verordnungen (wie z.B. eine Steuerprüfung) zwingend erforderlich sind. Wann die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt, ist in dieser Richtlinie beschrieben.

Kontakt Daten der Gesellschaft

MCC Medical CareCapital GmbH
Hohenzollernstraße 47
47799 Krefeld
service@honorarfuchs.de

Datenschutzbeauftragter

Herr Joachim Kramer
Geschäftsführer der Datenschutz Kramer & Kramer GmbH
Richard-Wagner-Straße 11
D-01445 Radebeul
Tel.: +49 2052-92897 66
Fax: +49 2052-92897 67
E-Mail: info@datenschutz-kramer.de

§ 1 Definition bestimmter Termini

Nachfolgend sind Fachtermini oder Begriffe im Zusammenhang mit der EDV oder dem Datenschutz beschrieben.

- a) Anonymisierung
Die Daten werden so verändert, dass die Zuordnung zu einer natürlichen Person nicht mehr möglich ist.
- b) Analyse-Tools
Programme zur Bewertung von Nutzerverhalten
- c) Cloud
EDV-Strukturen und IT-Dienstleistungen, welche nicht örtlich gebunden auf einem Rechner laufen, sondern ortsungebunden von einem dritten Leistungsanbieter zur Verfügung gestellt werden, hierbei erfolgt ein Zugriff meist über das Internet.
- d) Cookies
Cookies sind Markierungen, welche auf Ihrem Rechner oder in Ihrem Browser hinterlegt werden, damit gewisse Zuordnungen ermöglicht werden, z.B. wenn Sie ein zweites Mal auf unsere Internetseite gehen, können Ihre bereits hinterlegten Daten sofort weiter genutzt werden.
- e) DSGVO
Datenschutz-Grundverordnung für die Europäische Union.
- f) IP-Adresse
Zuordenbare Kennzeichnung Ihres Computers, Ihres Rechnerverbands.
- g) Mac-Adresse
Adresse eines jeden Netzwerkadapters.
- h) Personenbezogene Daten
Diese Daten lassen es zu, dass mit Ihnen eindeutig eine natürliche Person identifiziert werden kann.
- i) Pseudonymisierung
Mit pseudonymisierten Daten kann man eine natürliche Person nur dann eindeutig identifizieren, wenn weitere Daten hinzugezogen werden.

§ 2 Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Wenn Sie unsere Software installieren oder unsere Website besuchen, kann es passieren, dass wir ggf. Daten von Ihnen erheben. Ggf. können diese auch direkt oder indirekt, das heißt unter Einbeziehung anderer Datenquellen, personenbezogen sein. Wenn möglich, werden diese Daten durch uns in pseudonymisierter oder anonymisierter Form erhoben. Beim Besuch unserer Website werden folgende Informationen erhoben und ggf. verarbeitet:

- a) Waren Sie bereits in anderen Sitzungen schon auf unserer Internetseite
- b) Aus welcher Region greifen Sie auf unsere Internetseite zu
- c) Welches Betriebssystem nutzen Sie
- d) Welchen Browser nutzen Sie
- e) Weitere Information zu Spezifikationen Ihres Rechners der auf unsere Internetseite zugreift
- f) Ihr Verhalten, wie Sie unsere Internetseite benutzen (z.B. welche Teile der Seite haben Sie am längsten betrachtet ...)

Um diese Daten zu erheben und ggf. zu verarbeiten verwenden wir sogenannte Cookies.

§ 3 Erzeugung von Quartalslizenzen

Damit Sie unsere Software bestimmungsgemäß verwenden können, ist es erforderlich, dass wir einige Ihrer Daten erheben, verarbeiten und speichern, um Ihnen die Rechnung zu stellen und Ihre Quartalslizenz zur Nutzung unserer Software erzeugen zu können. Hierzu ist es erforderlich, dass Sie sich auf unserer Internetseite anmelden, Ihre Adressdaten, Ihren Namen, ggf. Ihre Bankverbindungsdaten bei Lastschriftinzug sowie alle erforderlichen Betriebsstättennummern (BSNR), Nebenbetriebsstättennummern (NBSNR) und Lebenslange Arztnummern (LANR), ggf. Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse angeben. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

§ 4 Technische Hilfe und Support

Wenn Sie Fragen haben oder Probleme melden wollen, dann können Sie dies auf verschiedenen Wegen tun. Der einfachste Weg ist das Erstellen eines sogenannten Tickets. Hierbei definieren Sie den aufgetretenen Fehler und stellen uns Ihre geeigneten Kontaktdaten zur Verfügung. Diese Tickets werden von uns aus Dokumentationsgründen 10 Jahre lang gespeichert.

Sollte ein Fernzugriff auf Ihren Computer oder ein Einsatz bei Ihnen vor Ort erforderlich sein, ist es unbedingt erforderlich, dass ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit entsprechender Verschwiegenheitsklausel geschlossen wird.

§ 5 Zwecke der Verarbeitung

Ihre Daten werden unabhängig davon verarbeitet, ob sie zu einer natürlichen Person oder zu einer Unternehmung gehören. Vor der Verarbeitung wird nicht geprüft, ob die Daten einer natürlichen Person direkt oder indirekt zugeordnet werden können.

Unsere Zwecke zur Verarbeitung sind hauptsächlich diese:

- a) Wir wollen unseren Verpflichtungen aus dem bestehenden Vertrag Ihnen gegenüber nachkommen.
- b) Wir wollen einen effizienten und störungsfreien Betrieb unserer Software und unserer Dienstleistungen gewährleisten.
- c) Wir wollen Ihnen einen erhöhten Bedien- und Nutzungskomfort anbieten.
- d) Wir wollen unsere Produkte und Dienstleistungen für Sie ständig verbessern und so die Funktionen, Sicherheit, Performance und Stabilität optimieren.
- e) Wir benötigen Ihre Daten für buchhalterische, steuerrechtliche oder andere administrative Zwecke.
- f) Wir wollen Ihnen unsere Programmneuerungen und die Erweiterungen unseres Produkt und Dienstleistungsspektrums anbieten und aus diesem Grund optimierte Produktinformationen anbieten.

Wir speichern nur die personenbezogenen Daten, die wir zur Erfüllung der oben genannten vertraglichen Pflichten benötigen (Art 6 I b DSGVO).

§ 6 Spezielle Erfordernisse der Einwilligung

Für die Verarbeitung bestimmter Daten ist Ihre gesonderte Zustimmung erforderlich. Sollte dies der Fall sein, werden Sie auf diese Zustimmung hingewiesen. In den meisten Fällen müssen Sie durch eine Bestätigungshandlung dieser Verarbeitung zustimmen. Hierbei werden Sie über den Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung informiert und über die geltenden Widerrufsrechte informiert.

§ 7 Dauer der Speicherung Ihrer Daten und entsprechende Löschfristen

Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur in dem Umfang, welcher für die Zweckerfüllung unseres Vertrages erforderlich ist. Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben. Nicht mehr genutzte Daten werden vorrangig gelöscht. Sollte dies nicht möglich sein, werden diese Daten anonymisiert.

Sollten Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen, so können diese nur insoweit gelöscht werden, wie dies durch jeweils geltendes Recht möglich ist, vgl. z.B. § 147 AO. Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt werden.

§ 8 Cookies und Tracking

Bei dem Besuch und unserer Internetseite werden Cookies erzeugt, welche dann in Ihren Browser eingelagert werden. Diese Cookies sind zum Teil erforderlich, damit User alle Inhalte unserer Website in optimierter Darstellung sehen können. Diese Cookies dienen auch der Analyse Ihres Nutzungsverhaltens und der einfacheren Benutzerfreundlichkeit in unserem System. Hierbei kann es sein, dass Sie bei dem erneuten Aufsuchen unserer Internetseite feststellen, dass Ihre Kontaktdaten bereits gespeichert sind. Diese Cookies können Sie jederzeit aus Ihrem Browser löschen.

§ 9 Weitergabe personenbezogener Daten

Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich in den im Folgenden ausgeführten Fällen, wenn:

- Uns dafür eine ausdrückliche Einwilligung von Ihnen vorliegt
- Dies durch Gesetze vorgesehen und für die Erfüllung des Vertrag erforderlich ist
- Es ein besonderes Interesse gibt, welches die Weitergabe rechtfertigt und es zu dem Zeitpunkt der Weitergabe keinen Grund gibt, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben

Ihre personenbezogenen Daten werden an folgende Empfänger bzw. Empfängergruppen weitergegeben, jedoch nur zu den oben genannten Gründen:

- Mitarbeitende (in- und extern)
- IT-Infrastrukturdienstleister
- Zahlungsabwickler/Finanzdienstleister
- Dienstleister/Kooperationspartner für Supportabwicklung - Softwaredienstleister
- Öffentliche Stellen und Behörden

Unser Updateserver und unsere Auftragsabwicklung werden über die Business-Services der Firma Amazon abgewickelt.

§ 10 Weitergabe von personenbezogenen Daten an Kooperationspartnern

Zum Vertrieb der Software und für die Erbringung der größtmöglichen Servicequalität arbeiten wir mit anderen Unternehmungen zusammen. In diesen Fällen kann es vorkommen, dass wir und unsere Partner nach der DSGVO in gemeinsamer Verantwortung (Art. 26 DSGVO) handeln.

In Kooperationsvereinbarungen haben wir mit unseren Partnern definiert, zu welchem Zweck, mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen wir zusammenarbeiten. Dies beinhaltet auch die Regelungen dieser Richtlinie. Hierbei werden nur zu den erforderlichen Zwecken personenbezogene Daten weitergeleitet.

Im Sinne der DSGVO sind dann beide Unternehmen für diese Verarbeitung bzw. den rechtlich einwandfreien Umgang mit Ihren Daten verantwortlich.

§ 11 Internationale Partner

Wir arbeiten teilweise mit internationalen Firmen zusammen, weil wir u.a. Teil unsere Software beziehen, deren Entwickleroberflächen verwenden oder deren Serverkapazitäten nutzen. Diese Partner haben Ihre Firmensitze nicht ausschließlich in Deutschland oder der Europäischen Union.

In den meisten Fällen ist keine Weitergabe personenbezogener Daten erforderlich. Sollte sich dieses nicht verhindern lassen und sind oben genannte Gründe gegeben, die eine Weitergabe personenbezogener Daten rechtfertigen, so achten wir darauf, dass ein Höchstmaß an Datensicherheit eingehalten wird. Dies erfolgt möglichst nach dem Vorbild der DSGVO, um größtmöglichen Schutz der Daten zu gewährleisten.

§ 12 Widerruf von Einwilligungserklärungen

Sollten Sie uns zu einer bestimmten Datenverarbeitung eine Einwilligung gegeben haben, so haben Sie diesbezüglich jederzeit das Recht, diese Einwilligung im Ganzen oder in Teilen zu widerrufen. Hierzu lassen Sie uns die entsprechende Widerrufserklärung bitte an folgende E-Mail-Adresse zukommen: service@honorarfuchs.de

Sollte die Verarbeitung Ihrer Daten das Resultat einer Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1f DSGVO sein, so können Sie auch hiergegen Widerspruch einlegen, insoweit sich hierfür Gründe ergeben, die einer besonderen Situation geschuldet sind.

§ 13 Ihre Rechte

Soweit in den vorangegangenen Paragraphen nichts anderes geregelt wurde, haben Sie hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten folgende Rechte und Berechtigungen:

- Das Recht auf Auskunft, welche Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet wurden
- Das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten
- Das Recht auf Löschung Ihrer Daten
- Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten
- Das Recht auf Übertragung Ihrer Daten
- Das Recht der Bearbeitung, Speicherung, Erhebung Ihrer Daten zu widersprechen

Zu diesem Zwecke müssen Sie sich uns gegenüber jedoch eindeutig über eine geeignete Identifikation ausweisen.

Wenn Sie die Demoversion unseres Programms nutzen, für die Sie keine gesonderte Anmeldung in unserem System benötigen, so können wir Ihnen gegenüber nicht die erforderlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Identifizierungen vornehmen, welche wir benötigen, um oben genannte Rechte durchzuführen. Aus diesem Grund lehnen wir

in diesem Fall nach Artikel 11 Abs. 2 DSGVO die Erfüllung der Ansprüche der betroffenen Person gemäß Art. 12 bis 22 DSGVO ab. Anders nur dann, wenn sich mit vertretbarem Aufwand auf anderem Weg eine eindeutige Identifizierung herleiten lässt.

Sollten Sie Ihr Recht auf Auskunft über die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten einfordern, so erhalten Sie eine Übersicht der von uns gespeicherten Daten. Diese beinhalten Daten wie z.B. Ihren Namen, Ihre Adresse oder Ihre BSNR. Soweit möglich, werden Ihre Daten pseudonymisiert gespeichert.

Sollten Sie die Anpassung Ihrer bei uns hinterlegten Daten wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit. Für die Löschung von Daten gelten die oben genannten Regeln. Sollten Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen, so werden wir dies zeitnah umsetzen, soweit keine rechtlichen Vorgaben entgegenstehen, vgl. z.B. § 147 AO.

Sollten Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken wollen, so teilen Sie uns dies bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse mit: service@honorarfuchs.de. Sie erhalten diesbezüglich von uns eine entsprechende Rückmeldung.

Sollten Sie um Übertragung Ihrer Daten bitten, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich auf dem postalischen Weg mit und legen einen entsprechenden Identifikationsnachweis bei (Kopie Ihres Personalausweises).

§ 14 Beschwerden, Beschwerderecht, Beschwerdestelle

Sollten Sie Beschwerden im Zusammenhang mit dem Datenschutz gegen uns haben, so richten Sie diese bitte an die in Ihrem Land zuständige Aufsichtsbehörde des Datenschutzes.

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen
- Behördlicher Datenschutzbeauftragter -
Friedrichstraße 62-80
D-40217 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211-871-01
Telefax +49 (0) 211-871-3355
E-Mail: datenschutzbeauftragter@im.nrw.de

§ 15 Schutz Ihrer Daten

MCC trifft entsprechende Maßnahmen, um Ihre Daten vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation zu schützen. Diese werden kontinuierlich geprüft und ggf. angepasst. Dabei gilt der besondere Schutz der Vorbeugung eines Verlusts, der Zerstörung oder der unbefugten Kenntnisnahme Dritter.

Soweit möglich, nutzt MCC zur Übermittlung von personenbezogenen Daten verschlüsselte Kommunikationswege. Für den weiteren Schutz sind technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) eingerichtet. Solche Maßnahmen sind unter anderem Datenverschlüsselung, Anonymisierungen und Pseudonymisierungen. Die Daten sind auch gegen physische Angriffe durch Zugangsbeschränkungen und Zugangskontrollen geschützt. Diese Maßnahmen werden ergänzt um Firewalls, Antivirensoftware, Malware-Schutz, Datenwiederherstellungssysteme und Integritätstests.

Alle Mitarbeitenden sind im Umgang mit sensiblen Daten geschult, unterwiesen und auf die Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften verpflichtet.

§ 16 Regelmäßige Aktualisierung dieser Richtlinie

Für bestmöglichen Schutz werden Software, TOM, Schulungen und diese Richtlinie regelmäßig und/oder bei gegebenem Anlass aktualisiert.

End User Licence Agreement (EULA) - Produkt HFX Honorarfuchs

zwischen
MCC Medical CareCapital GmbH
 (im Folgenden MCC genannt)
 Hohenzollernstr. 47, 47799 Krefeld
 vertreten durch die Geschäftsführer
 Olaf Hagelkruys, Thilo Wiers-Keiser
 und Robbin Zielke

und
Praxis
 (im Folgenden „Kunde“ genannt)
 genaue MP-Bezeichnung bzw. Stempel

MP-Nummer,
 falls vorhanden

MCC und Kunde werden im Folgenden gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet.

Präambel

EULA, AGB und Lizenzvertrag sind insgesamt Vertragsbestandteil zwischen den Parteien. Die EULA gelten auch für alle Updates der Software, soweit wir Ihnen diese zur Verfügung stellen.

§ 1 Eigentumsrechte

Die Software ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. MCC behält sich für alle Urheberrechte das Recht vor, diese exklusiv zu verwerten. Mit dieser EULA werden keine Eigentumsrechte an der Software oder Teilen der Software übertragen.

§ 2 Lizenzerteilung

1. Mit der Übermittlung der jeweils gültigen Basisquartalslizenz und deren Erweiterungen erteilt MCC dem Kunden eine nicht-ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Software vorbehaltlich etwaiger Beschränkungen. Diese Beschränkungen werden in diesen EULA und AGB definiert.
2. Sofern EULA und AGB widersprüchliche Regelungen etablieren, gelten die Regelungen der AGB.

§ 3 Nutzungsbestimmungen

1. Die Software darf nur auf eigenen, den Kunden gehörenden / geleasten / gemieteten PCs vervielfältigt werden. Für oder von Dritten darf die Software nicht vervielfältigt, weitergegeben oder dekompiert werden.
2. Der Kunde kann die Software ausschließlich zu Sicherungszwecken kopieren. Es ist nicht gestattet, die Software oder Teile der Software zu unterlizenzieren, zu vermieten, zu verleihen oder zu verleasen. Es ist nicht gestattet, die Software im Ganzen oder in Teilen zu verändern oder eigene Werke zu schaffen, welche auf dem Ganzen oder Teilen der Software basieren.
3. Durch einen Verstoß der unter Punkt 1. und 2. aufgeführten Pflichten werden alle geltenden Gewährleistungsansprüche nichtig.
4. Es ist nicht gestattet, Eigentümernkennzeichnungen, Seriennummern, Beschriftungen oder Kopierschutzfunktionen von der Software zu entfernen oder abzuwandeln.
5. MCC behält sich alle Rechte vor, unbefugte Nutzung der Software zu untersagen oder zu beenden. Weitergehende Ansprüche und ggf. Strafanzeige bleiben unbenommen.
6. Die in diesem Paragraphen geregelten Bestimmungen über die Vervielfältigung und Offenlegung gelten ebenso für Dokumentationen, Benutzerhandbücher und alle Dokumente zur Software, die MCC zur Verfügung gestellt hat.

§ 4 Pflichten

Voraussetzung für den ordnungsgemäßen und störungsfreien Betrieb der Software sind ausreichende Hardware und aktualisierte Software des Kunden, einschließlich Betriebssysteme und Treiber. Die Verantwortung dafür liegt ausschließlich beim Kunden. MCC empfiehlt eine tägliche Datensicherung.

§ 5 Demoversion

Zum Erproben der Funktionen der Software stellt MCC eine kostenfreie Demoversion bereit, die die Kundendaten anonymisiert und die konkreten gewonnenen Erkenntnisse zeigt.

Beim HFX.GOÄ hat der Kunde eine bestimmte Anzahl von eigenen Testrechnungen frei.

Für die erzeugten Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.

§ 6 Automatische Verlängerung der Quartalslizenzen/Abonnement

Die Quartalsnutzungslizenzen verlängern sich automatisch und kostenpflichtig um ein weiteres Quartal, sofern nicht eine Partei gemäß der AGB gekündigt hat. Bei einer Verlängerung bekommt der Kunde entsprechend zeitnah zum jeweiligen Quartalsanfang die nötigen Lizenzen zur Verfügung gestellt bzw. die Freischaltung wird fortgeführt.

§ 7 Wirkung der Kündigung oder des Auslaufens der Lizenz

Eine Kündigung oder ein Auslaufen der Lizenz dieses Vertrages hat zur Folge, dass das Recht des Kunden auf Nutzung der Software zum selben Zeitpunkt endet. Gleiches gilt für die Nutzung der Updates, des Update-Service und die Nutzung der Support-Hotline. Der Kunde ist verpflichtet, nach Ablauf der Lizenzzeit die Software und Sicherungskopien von allen Computern zu löschen. MCC kann verlangen, dass der Kunde eine schriftliche Bestätigung als Nachweis für die Löschung der Software vorlegt.

§ 8 Fragen-Hotline und Technischer Supportservice

Für Mängel, Problemen und Fehler der Software bietet MCC eine kostenfreie technische Supporthotline. Der technische Support liegt im Ermessen der MCC und ist mit keinerlei Gewährleistung oder Garantie verbunden.

MCC schuldet bestmögliches Bemühen, aufgetretene Fehler in möglichst kurzer Frist zu beheben.

Für Fragen zur Nutzung und zum Umgang mit dem Programm steht eine Kundenhotline zur Verfügung. Ein Aufwand von bis zu 1,25 Stunden/Quartal ist kostenfrei, darüber hinaus wird nach separatem Stundensatz von 145,00 € netto berechnet.

§ 9 Gewährleistungsausschluss und Beschränkungen der Gewährleistung

1. MCC gewährleistet, dass die lizenzierte Software im Zeitraum von 30 Tagen ab Kauf über die in der Dokumentation vermerkten Funktionen verfügt und gemäß dieser Dokumentation arbeitet. Durch die regelmäßige Aktualisierung des Programms (Updates) ist es möglich, dass einzelne Funktionen eingeschränkt werden. MCC schuldet bestmögliches Bemühen, diese aufgetretenen und gemeldeten Fehler, Probleme und Mängel zeitnah zu beheben.
2. Sollte MCC nicht in der Lage sein, die unter 1. aufgeführte Gewährleistung abzusichern, so kann MCC wählen, ob MCC dem Kunden entweder die volle oder anteilige Rückerstattung der gezahlten Lizenzgebühr anbietet oder eine erneute Installation einer funktionsfähigen Software. Die beschränkte Gewährleistung ist nicht gegeben, wenn der Fehler oder Mangel durch Fehlbedienung oder Missbrauch seitens des Kunden hervorgerufen wurde.
3. Kann MCC die Mängel der Software nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigen oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung gescheitert, so kann der Kunde zwischen der Minderung des Lizenzentgelts wählen, wenn der Mangel keinen erheblichen Umfang hat, oder bei erheblichen Mängeln vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall wird das gezahlte Lizenzentgelt entsprechend des Zeitraums rückerstattet, in welchem das Programm fehlerfrei funktionierte.
4. Bei Fehlern setzt der Kunde für MCC eine angemessene Frist zur Beseitigung der Fehler, Mängel und Probleme. Die Mängelbeseitigung erfolgt primär über Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ein Recht auf Minderung des Lizenzentgelts für diesen Ausfallzeitraum bleibt hierbei unberührt. Eine außerordentliche Kündigung ist nur wie oben beschrieben bei endgültigem oder wiederholten Fehlschlagens der Mängelbeseitigung gegeben.
5. Die Nachbesserung oder Ersatzlieferung gilt nur dann als fehlgeschlagen, wenn MCC die ausreichende Gelegenheit zur Durchführung einer Nachbesserung oder Ersatzlieferung gegeben wurde und diese die Mängel nicht beseitigt hat oder wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung von MCC ohne berechtigten Grund verweigert wurde. Konnte durch die Nachbesserung oder Ersatzlieferung keine Mängelbeseitigung erreicht werden oder sind diese Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen mit nicht vertretbaren Kosten verbunden, kann MCC die Mängelbeseitigung verweigern. In diesem Fall hat der Kunde das Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Kündigung des Vertrags.
6. In keinem der oben genannten Fälle erhält der Kunde einen Zugang zu der Programmierung oder zu dem entsprechenden Quellcode.

§ 10 Ausschluss der Gewährleistung

Ausgenommen der beschränkten Gewährleistung des Paragraphen 9 dieser Vereinbarung, wird die Software im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. MCC übernimmt keine weiteren Gewährleistungen im Hinblick auf die Leistung oder den Gebrauch der Software. MCC schließt ausdrücklich jede sonstige, ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistung aus. Dies betrifft im Besonderen jede stillschweigende Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck. MCC schließt insbesondere folgende Gewährleistungen aus:

1. Gewährleistung in Bezug auf die Nichtverletzung von Rechten Dritter
2. Gewährleistung von Marktgängigkeit
3. Gewährleistung von zufriedenstellender Qualität
4. Gewährleistung, die Software in andere Software oder System einzubinden oder zu integrieren

MCC übernimmt keine Verantwortung für die Auswahl der Software, mit welcher der Kunde ein bestimmtes Ergebnis erreichen will sowie für deren Implementierung, Installation, Nutzung und das Erzielen von gewünschten Ergebnissen.

MP-Nummer

Des Weiteren übernimmt MCC keine Haftung für Schäden, welche im Zusammenhang mit anderen Softwareprogrammen beim Kundenrechner oder Rechnervorbund des Kunden auftreten.

Für einen fehler-, ausfall- und unterbrechungsfreien Betrieb der Software kann die MCC nicht garantieren.

§ 11 Beschränkung der Haftung

1. Unbeschadet der oben stehenden Regelungen ist die Haftung von MCC auf Schadensersatz ausgeschlossen, soweit nichts Anderes geregelt wurde. Soweit eine gesetzlich zwingende Garantie gegeben ist, wird nur nach diesen gesetzlichen Regelungen gehaftet.
2. Wird eine für den Vertrag wesentliche Pflicht verletzt (z.B. Nichtlieferung der entsprechenden Quartalslizenz) wird auch für einen einfachen fahrlässigen Schaden gehaftet.
3. Die Haftung ist in den in §11 1.-2. beschriebenen Punkten, bis auf Fälle des vorsätzlichen Handelns, auf den Umfang eines vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens beschränkt.
4. Eine gesetzliche Haftung für Schädigungen und Verletzungen des Lebens und der körperlichen Gesundheit sowie für Ansprüche aus einer Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt von den Regelungen dieses Paragraphen unberührt.
5. Die Begrenzung der Haftung dieses Paragraphen greift ebenfalls für persönliche Haftung der Mitarbeiter der MCC, deren Angestellten, Vertreter, Gesellschafter und Erfüllungsgehilfen.
6. Die oben genannten Haftungsbeschränkungen dieses Paragraphen gelten ebenfalls für alle sonstigen Ansprüche, egal aus welchem Anspruch oder Rechtsgründen diese gegenüber MCC zur Geltung kommen sollen.
Kommt es zu Ansprüchen aus dem Deliktsrecht und werden diese gegenüber MCC geltend gemacht, so gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Der Kunde muss diese Ansprüche ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme des anspruchsbegründenden Sachverhalts binnen einer ausschließenden Frist innerhalb von einem Jahr gerichtlich geltend machen.
7. Programmausfallzeiten und Einschränkungen des Nutzungsumfangs berechtigen erst ab einer Verzögerung von 6 Wochen den Kunden zu oben geregelten Sonderrechten des Zurückverlangens von Ausfallentgelten und einem etwaigen Recht auf außerordentliche Kündigung des Vertrags.
8. MCC haftet unter keinen Umständen in folgenden Fällen:
 - a) Schäden aus entgangenem Gewinn
 - b) Verlust von Goodwill
 - c) Mittelbare oder besondere Schäden
 - d) Neben- oder Folgeschäden
 - e) Schadensersatz wegen jeglicher Art der Fahrlässigkeit
 - f) Schadensersatz für Arbeitsunterbrechungen
 - g) Schadensersatz für Datenverlust
 - h) Schadensersatz für Ausfall oder Fehlfunktionen oder Computern oder Rechensystemen
 - i) Schadensersatz wegen sonstigen Schäden
 - j) Schadensersatz wegen Gewinnverlust

MCC haftet in keinem Fall für Schäden, die die Lizenzgebühren des Kunden übersteigen.

§ 12 Datenschutz

Durch Akzeptieren dieser EULA stimmen Sie ebenfalls der Geltung der Datenschutzricht- und leitlinien der MCC zu.

§ 13 Erhebung von Systeminformationen

Zum Zwecke des Updates und der damit einhergehenden Performanceverbesserung der Software, wird mit dem Updateserver der MCC abgeglichen, ob die Kundenlizenz der Software aktuell ist. Es werden keine personenbezogenen Daten abgeglichen oder versendet.

§ 14 Gerichtsstand und Geltendes Recht

1. Gerichtsstand ist Krefeld, es gilt ausschließlich deutsches Recht.
2. Erfüllungsort ist Krefeld.

§ 15 Verschiedenes

1. Diese EULA und die Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sowie Allgemeine Wartungs- und Lizenzbedingungen der MCC, regeln alle Rechte und Pflichten zur Nutzung der Software der MCC, bilden als Gesamtes eine Vereinbarung zwischen den Parteien und setzen alle anderen Mitteilungen, Werbeaussagen und Zusicherungen in Bezug auf die Software außer Kraft.
2. Ein Verzicht auf eine dieser Bestimmungen dieser Vereinbarung ist nur dann gegeben, wenn dieser schriftlich durch einen rechtmäßig bevollmächtigten Vertreter der MCC durch eine unterzeichnete Verzichtserklärung abgegeben wurde.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser EULA, dieses Vertrages oder dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung der Parteien am nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.
4. Alle Rechte, welche nicht ausdrücklich in dieser EULA geregelt wurden, bleiben MCC vorbehalten.
5. Ein Abtreten der Kundenrechte an Dritte nach dieser EULA, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der SITS.

§ 16. Weitere Bestimmungen

Gewährleistungsansprüche werden nicht über die Nutzungsdauer der jeweiligen Lizenz hinaus gewährt, da der Kunde bei Auslaufen der Lizenzen verpflichtet ist, das Programm, sowie alle Sicherungskopien von seinen Rechnern und Speichermedien zu löschen.

Ort

Datum

X

Rechtsverbindliche Unterschrift
MCC Medical CareCapital GmbH

Ort

Datum

X

X

X

Rechtsgültige Unterschriften und Praxisstempel des Medizinpartners (des Arztes, der Klinik, bei Berufsausübungsgemeinschaften aller Ärzte)
Juristische Person: Personengesellschaft (alle Gesellschafter), Kapitalgesellschaft (Geschäftsführer)

MP-Nummer	
-----------	--

Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Artt. 28, 29 DS-GVO

(entspricht auch den Bedingungen gem. § 80 SGB X, § 29 KDG, § 29 KDR-OG und §30 DSG-EKD)

zwischen

MCC Medical CareCapital GmbH

Geschäftsbereich Honorarfuchs

Hohenzollernstr. 47, 47799 Krefeld

vertreten durch die Geschäftsführer

Olaf Hagelkruys, Thilo Wiers-Keiser

und Robbin Zielke

und

Praxis

(im Folgenden „Kunde“ genannt)

genaue MP-Bezeichnung bzw. Stempel

MP-Nummer, falls vorhanden	
-------------------------------	--

MCC und Kunde werden im Folgenden gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet.

Präambel

Diese Vereinbarung regelt die Maßnahmen zum Schutz von personenbezogenen Daten gem.

Art. 4 Nr. 1 DS-GVO, Gesundheitsdaten gem. Art. 4 Nr. 15 DS-GVO und Sozialdaten im Sinne des

§ 67 Abs. 2 SGB X bei der Datenverarbeitung im Auftrag unter Berücksichtigung der Artt. 28, 29

DS-GVO und der § 80 SGB X sowie § 29 KDG, § 29 KDR-OG und §30 DSG-EKD.

§ 1 Gegenstand und Dauer des Auftrags

1. Gegenstand

Der Gegenstand des Auftrags ergibt sich aus Anlage 1 zu diesem Auftragsverarbeitungsvertrag.

2. Dauer

Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der Laufzeit der vereinbarten Dienstleistung bis zur vollständigen Erfüllung und Abwicklung der vereinbarten Leistungen. Die Geheimhaltungspflicht gilt darüber hinaus unbegrenzt.

Der Auftraggeber kann den Hauptvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn

- a) Ein schwerwiegender Verstoß des Auftragnehmers gegen Datenschutzvorschriften oder die Bestimmungen des Vertrages vorliegt oder
- b) Der Auftragnehmer eine Weisung des Auftraggebers nicht ausführen kann oder will oder
- c) Der Auftragnehmer Kontrollrechte des Auftraggebers vertragswidrig verweigert oder
- d) Die Grundlage der Vertragserfüllung wesentlich verändert wird oder ganz entfällt aufgrund einer Änderung der Rechts- oder Gesetzeslage oder wegen aufsichtsrechtlicher Maßnahmen.

Vor der fristlosen Kündigung räumt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist (maximal 30 Tage) zur Abhilfe ein, es sei denn, der Verstoß ist unheilbar oder eine Aufsichtsbehörde verlangt die Aufhebung.

Insbesondere die Nichteinhaltung der in diesem Vertrag vereinbarten und aus Art. 28 DS-GVO abgeleiteten Pflichten stellt einen schweren Verstoß dar.

§ 2 Konkretisierung des Auftragsinhalts

1. Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten

Nähere Beschreibung des Auftragsgegenstandes im Hinblick auf Art und Zweck der Aufgaben des Auftragnehmers:

- Der Umfang der Tätigkeiten des Auftragnehmers richtet sich nach den Anforderungen des Auftraggebers. Die gesetzliche Grundlage für die Abwicklung des Genehmigungsverfahrens ist dieser Vertrag gem. Art. 28 DS-GVO.
- Der Auftragnehmer übernimmt für den Auftraggeber folgende Tätigkeiten:
 - Die Konkretisierung des Auftragsinhalts ergibt sich aus Anlage 1 zu diesem Auftragsverarbeitungsvertrag
 - Der Auftragsinhalt ist nicht abschließend. Je nach Wahl von Zusatzdienstleistungen durch den Auftraggeber bei dem Auftragnehmer, kann der Auftragsinhalt über die unter § 2 geregelten Inhalte hinausgehen. In diesem Fall ergibt sich die Konkretisierung aus der Leistungsvereinbarung.

Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet ausschließlich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz statt. Eine Verarbeitung pseudonymisierter Daten findet bei Dienstleistern in den USA statt, wobei als Serverstandort EU gewählt wurde. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers und erfolgt nur, wenn ein Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 DS-GVO vorliegt und der Auftragnehmer durch vertragliche Maßnahmen wie z. B. EU-Standardvertragsklauseln sichergestellt hat, dass die Bedingungen dieser Vereinbarung auch in einem Drittland gelten bzw. die Verarbeitung der Daten des Auftraggebers mit einem der Verarbeitung angemessenen Sicherheitsniveau stattfindet. In Anlage 3 sind die Standorte, bei denen Daten des Auftraggebers verarbeitet werden, eingetragen. Eine Veränderung der Standorte oder Räumlichkeiten, in denen Daten des Auftraggebers verarbeitet werden, oder ein Verlagern der Auftragsdurchführung an eine andere Örtlichkeit als die mit dem Auftraggeber vereinbarte, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

2. Art der Daten

Gegenstand der Verarbeitung sind folgende Datenarten/-kategorien (Aufzählung/ Beschreibung der Datenkategorien)]

- Die Datenarten bzw. Datenkategorien ergeben sich aus Anlage 1 zu diesem Auftragsverarbeitungsvertrag.

3. Kategorien betroffener Personen

Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffener Personen umfassen:

- Die Kategorien betroffener Personen ergeben sich aus Anlage 1 zu diesem Auftragsverarbeitungsvertrag

§ 3 Technisch-organisatorische Maßnahmen

1. Der Auftragnehmer hat die Umsetzung der im Vorfeld der Auftragsvergabe dargelegten und erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verarbeitung, insbesondere hinsichtlich der konkreten Auftragsdurchführung schriftlich oder in Textform zu dokumentieren und dem Auftraggeber zur Prüfung zu übergeben. Bei Akzeptanz durch den Auftraggeber werden die dokumentierten Maßnahmen Grundlage des Auftrags. Soweit die Prüfung/le Audit des Auftraggebers einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser umzusetzen.
2. Der Auftragnehmer hat die Sicherheit gem. Art. 28 Abs. 3 lit. c, 32 DS-GVO insbesondere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu treffenden Maßnahmen um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO zu berücksichtigen. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen ergeben sich aus Anlage 2 zu diesem Auftragsverarbeitungsvertrag.
3. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen zu dokumentieren.
4. Sämtliche Dokumentationen zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen, Dokumentationen von Regelungen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit und Audit- bzw. Prüfberichte müssen in deutscher oder englischer Sprache verfasst bzw. in deutscher oder englischer Übersetzung bereitgehalten werden.

§ 4 Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieses Auftrags gesetzliche Pflichten gemäß Art. 28 bis 33 DS-GVO; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung folgender Vorgaben:

- a) Die schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der seine Tätigkeit gemäß Art. 38 und 39 DS-GVO ausübt. Dessen Kontaktdaten werden dem Auftraggeber zum Zweck der direkten Kontaktaufnahme in Anlage 4 mitgeteilt. Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
- b) Die Wahrung der Vertraulichkeit und des Daten- sowie Sozialgeheimnisses gemäß Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. b, 29, 32 Abs. 4 DS-GVO, § 35 SGB I. Der Auftragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf die Vertraulichkeit und zur Geheimhaltung unter Hinweis auf die rechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung, insbesondere nach § 203 Abs. 4 StGB, nachweisbar verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht wurden. Dies umfasst die Verpflichtung zur Geheimhaltung auch über das bestehende Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis hinaus. Der Auftragnehmer und jede dem Auftragnehmer unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese ausschließlich entsprechend der Weisung des Auftraggebers verarbeiten einschließlich der in diesem Vertrag eingeräumten Befugnisse, es sei denn, dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.
- c) Die Umsetzung und Einhaltung aller für diesen Auftrag erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. c, 32 DS-GVO (Einzelheiten in Anlage 2).
- d) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.

- e) Die unverzügliche Information des Auftraggebers über Kontrollhandlungen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen. Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bzw. Sozialdaten bei der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ermittelt.
- f) Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen Person oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ausgesetzt ist, hat ihn der Auftragnehmer nach besten Kräften zu unterstützen.
- g) Der Auftragnehmer kontrolliert regelmäßig die internen Prozesse sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in seinem Verantwortungsbereich im Einklang mit den Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet wird. Die Kontrollen, die Ergebnisse und ggf. umgesetzte Maßnahmen sind zu protokollieren und für mindestens 6 Jahre aufzubewahren.
- h) Die Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegenüber dem Auftraggeber im Rahmen seiner Kontrollbefugnisse nach § 6 dieses Vertrages.
- i) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auftraggebers vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung besteht über das Ende des Vertragsverhältnisses hinaus.
- j) Personenbezogene Daten des Auftraggebers dürfen nicht im öffentlichen Raum (z.B. Flughafen, Bahn etc.) verarbeitet werden. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Auftraggebers außerhalb der Geschäftsräume des Auftragnehmers ist nur im nichtöffentlichen Raum zulässig und nur mit gesicherten firmeneigenen Geräten des Auftragnehmers. Die Bestimmungen zu den technisch-organisatorischen Maßnahmen nach § 3 sind zu beachten.
- k) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in Privatwohnungen ist erlaubt. Dann ist sicherzustellen, dass dies unter Beachtung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 3 dieser Vereinbarung erfolgt.
- l) Die Nutzung von Cloudcomputing durch den Auftragnehmer ist nur zulässig, wenn dieser mit dem jeweiligen Anbieter eine Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2 bis 4 DS-GVO abschließt und die technische und organisatorische Sicherstellung der Infrastruktur des Anbieters den Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entspricht und die Anforderungen des § 80 SGB X, insbesondere Abs. 2, bezüglich der räumlichen Beschränkungen der Verarbeitung eingehalten werden.
- m) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass die Daten des Auftraggebers von Daten anderer Auftraggeber streng getrennt werden. Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.
- n) Sollte das Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter (z.B. durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren) oder durch sonstige Ereignisse gefährdet werden, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen unverzüglich darüber zu unterrichten, dass es sich um Daten des Auftraggebers handelt, über die er keinerlei Verfügungs- oder sonstige Bestimmungsgewalt oder Eigentumsrechte gem. § 273 BGB hat.

§ 5 Unterauftragsverhältnisse

1. Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen, und bei denen ein Zugriff auf personenbezogene Daten bzw. Sozialdaten nicht ausgeschlossen werden kann. Nicht hierzu gehören Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z.B. als Telekommunikationsdienstleister, dem Postgeheimnis unterliegende Post-/Transportdienstleistungen, Gebäude-reinigung sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Sicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.
2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die in der Anlage 1 zu diesem Vertrag angegebenen Unterauftragnehmer für die Verarbeitung von Daten im Auftrag einzusetzen. Der Wechsel von Unterauftragnehmern oder die Beauftragung weiterer Unterauftragnehmer ist unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen zulässig.
3. Der Auftragnehmer hat den Unterauftragnehmer sorgfältig auszuwählen und vor der Beauftragung zu prüfen, dass dieser die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer getroffenen Vereinbarungen einhalten bzw. umsetzen kann. Der Auftragnehmer hat insbesondere vorab und regelmäßig während der Vertragsdauer zu kontrollieren, dass der Unterauftragnehmer die nach Art. 32 DSGVO erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten getroffen hat. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber im Falle eines geplanten Wechsels eines Unterauftragnehmers oder bei geplanter Beauftragung eines neuen Unterauftragnehmers rechtzeitig, spätestens aber 4 Wochen vor dem Wechsel bzw. der Neubeauftragung in

Textform informieren („Information“). Der Auftraggeber hat das Recht, dem Wechsel oder der Neubeauftragung des Unterauftragnehmers unter Angabe einer glaubhaften Begründung in Textform binnen drei Wochen nach Zugang der „Information“ zu widersprechen. Der Widerspruch kann vom Auftraggeber jederzeit in Textform zurückgenommen werden. Im Falle eines Widerspruchs kann der Auftragnehmer das Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber bis zum Zeitpunkt der Hinzuziehung des Unterauftragnehmers kündigen. Der Auftragnehmer wird bei der Kündigungsfrist die Interessen des Auftraggebers angemessen berücksichtigen. Wenn kein Widerspruch des Auftraggebers binnen drei Wochen nach Zugang der „Information“ erfolgt gilt dies als Zustimmung des Auftraggebers zum Wechsel bzw. zur Neubeauftragung des betreffenden Unterauftragnehmers.

4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vom Unterauftragnehmer bestätigen zu lassen, dass dieser einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 DSGVO benannt hat, sofern der Unterauftragnehmer zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten gesetzlich verpflichtet ist.
5. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die in diesem Vertrag vereinbarten Regelungen und ggf. ergänzende Weisungen des Auftraggebers auch gegenüber dem Unterauftragnehmer gelten.
6. Der Auftragnehmer hat mit dem Unterauftragnehmer einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu schließen, der den Voraussetzungen des Art. 28 DSGVO entspricht. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer dem Unterauftragnehmer dieselben Pflichten zum Schutz personenbezogener Daten aufzulegen, die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegt sind. Dem Auftraggeber ist der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag auf Anfrage in Kopie zu übermitteln.

§ 6 Kontrollrechte des Auftraggebers und dessen Aufsichtsbehörden

1. Der Auftraggeber, dessen zuständige Aufsichtsbehörden bzw. ein von ihm beauftragter Dienstleister (im folgenden Auftraggeber) haben das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennendem Prüfer durchführen zu lassen. Sie haben das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen von der Einhaltung dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu überzeugen.
2. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des Auftragnehmers nach Art. 28 DS-GVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen.
3. Das Prüfrecht umfasst insbesondere die Besichtigung von Grundstücken und Geschäftsräumen, Auskünfte zur Vertragsausführung, Einsicht in Papierunterlagen und auch die Einsichtnahme in die beim Auftragnehmer gespeicherten personenbezogenen Daten des Auftraggebers, soweit dies im Rahmen des Auftrags zur Überwachung von Datenschutz und Datensicherheit erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für den Nachweis der Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen.
4. Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann erfolgen durch:
 - a) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 DS-GVO oder
 - b) Die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-GVO;
 - c) Aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditor, Qualitätsauditor);
 - d) Eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach ISO 27001 oder BSI-Standards).
5. Der Auftragnehmer sichert zu, dass er die notwendige personelle und sachliche Unterstützung bei den Prüfungen zur Verfügung stellt.
6. Eine Kontrolle jährlich und Kontrollen bei Verdacht auf Datenschutzverletzungen sind zu gewährleisten. Aufwände und Kosten, die beim Auftragnehmer im Zuge der Kontrollen durch den Auftraggeber entstehen, trägt allein der Auftragnehmer, wenn die Kontrollen in einem üblichen Umfang und nicht öfter als einmal jährlich stattfinden. Gehen Kontrollen oder Prüfungen umfänglich oder zeitlich über das übliche Maß hinaus, kann der Auftragnehmer die ihm entstehenden tatsächlichen Kosten dem Auftraggeber berechnen.

§ 7 Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 der DS-GVO und § 83a bis 84 SGB X genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei Datenpannen, Datenschutz-Folgenabschätzungen und vorherige Konsultationen der Aufsichtsbehörde. Hierzu gehören u.a.:

- a) Die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organisatorische Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die prognostizierte Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignissen ermöglichen,
- b) Die Verpflichtung, Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich an den Auftraggeber zu melden. In diesem Falle hat der Auftragnehmer sofort alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Sozialdaten zu treffen und weitere Anweisungen durch den Auftraggeber abzuwarten.

MP-Nummer

- c) Die Verpflichtung, dem Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen,
- d) Die Unterstützung des Auftraggebers für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung,
- e) Die Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der Aufsichtsbehörde.

§ 8 Weisungsbefugnis des Auftraggebers

1. Der Auftraggeber hat das Recht, erforderlichenfalls schriftliche Weisungen im Rahmen der Art. 28, 32 DS-GVO zur Ergänzung der beim Auftragnehmer vorhandenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherheit zu erteilen. Ferner hat der Auftraggeber das Recht die Abwicklung des erteilten Auftrags zu bestimmen. Erweisen sich die durch den Auftraggeber geforderten Maßnahmen für den Auftragnehmer als nicht umsetzbar (z. B. aus wirtschaftlichen Gründen) stehen sowohl Auftragnehmer als auch Auftraggeber ein Sonderkündigungsrecht zu.
2. Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich (mind. in Textform).
3. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.

§ 9 Berichtigung, Einschränkung, Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten

1. Der Auftragnehmer darf die personenbezogenen Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig, sondern nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich oder aufgrund eines anderen Rechts des Betroffenen gem. Art. 15 – 22 DSGVO unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten und den Auftraggeber bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen dabei unterstützen.
2. Soweit vom Leistungsumfang umfasst, ist das Löschkonzept, das Recht auf Vergessenwerden, die Berichtigung von personenbezogenen Daten, die Datenportabilität (soweit einschlägig) und Auskünfte nach schriftlicher oder nachvollziehbarer Weisung des Auftraggebers unmittelbar durch den Auftragnehmer sicherzustellen und revisionssicher zu dokumentieren.
3. Sämtliche Daten und Unterlagen sowie Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im Zusammenhang mit den im Hauptvertrag genannten Leistungen dieser Datenschutzbestimmungen in die Verfügungsgewalt des Auftragnehmers gelangt sind, hat dieser entsprechend der jeweiligen Vereinbarungen im Einzelfall bzw. nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten dem Auftraggeber auszuhändigen bzw. zu übermitteln. Dies gilt nicht für Ergebnisse, die das Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis des Auftragnehmers verletzen.
4. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer in seinem Besitz befindliche Daten bzw. Datenbestände (z.B. physische Datenträger, elektronische Dateien oder Datenbanken in seinen Datenverarbeitungssystemen) nichtreproduzierbar zu löschen bzw. physisch zu vernichten. Die Vernichtung hat in Abhängigkeit von den verarbeiteten Sozialdaten nach DIN 66399 Teile 1 bis 3 bzw. ISO/IEC 21964 mindestens mit der Schutzklasse 3 mindestens mit Sicherheitsstufe 4 in der jeweils einschlägigen Materialklasse zu erfolgen. Die Datenlöschung hat nach anerkanntem BSI-Standard (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) oder anderweitiger adäquater Regelungen für vertrauliche Daten in der jeweils aktuellen Fassung zu erfolgen. Dies gilt auch für Test- und Zwischenergebnisse.
Ist eine Löschung auf Sicherungskopien wegen der besonderen Art der Speicherung nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich, sind die Daten nach Abstimmung mit dem Auftraggeber für jede weitere Verarbeitung einzuschränken.

5. Die Löschung und Vernichtung hat der Auftragnehmer in geeigneter Weise zu protokollieren. Im Zweifelsfall sind geeignete Maßnahmen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Hinsichtlich sämtlicher Löschvorgänge hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber Löschprotokolle auf Verlangen zu übergeben.
6. Endet das Vertragsverhältnis, hat der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber schriftlich zu erklären, dass die nicht mehr erforderlichen Daten und Datenträger ordnungsgemäß im Sinne dieses Vertrages gelöscht bzw. vernichtet wurden und welche Daten aus gesetzlichen Gründen über das Ende des Auftragsverhältnisses hinaus aufbewahrt werden müssen.

§ 10 Ansprechpartner

Ansprechpartner des Auftraggebers ergeben sich aus Anlage 4.

§ 11 Haftung

1. Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die infolge schuldhaften Verhaltens gegen Datenschutzbestimmungen und gegen diese Datenschutzvereinbarung entstehen. Ebenso haftet er für schuldhaftes Verhalten seiner Unterauftragnehmer sowie deren Unterauftragnehmer.
2. Auftraggeber und Auftragnehmer haften gegenüber betroffenen Personen entsprechend der in Art. 82 DS-GVO getroffenen Regelung.

§ 12 Sonstiges

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vereinbarungsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist.
2. Sollten sich datenschutzrechtliche Änderungen während der Vertragslaufzeit ergeben, die zu einer Vertragsanpassung führen müssen, verpflichten sich die Vertragspartner Vertragsverhandlungen mit dem Ziel der Einigung aufzunehmen.
3. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
4. Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber bezüglich der Berufsgeheimnisdaten das Schweigerecht nach §53a StPO hat. Ebenso unterliegen diese Daten dem Beschlagnahmeverbot gemäß § 97 Abs. 1 und 3 StPO. Im Fall einer versuchten Sicherstellung ist dieser daher durch den Auftragnehmer zu widersprechen. Der Verantwortliche ist daneben unverzüglich zu informieren, wenn eine Beschlagnahme der Daten zu erwarten ist oder bevorsteht. Zur Sicherung dieser Daten beim Auftragnehmer kann seitens des Auftragnehmers auf Anfrage des Auftraggebers eine Verpflichtungserklärung gem. § 203 Abs. 3 StGB abgegeben werden. Darüber hinaus ist die Einrede des Zurückbehaltungsrechtes i.S.v. § 273 BGB hinsichtlich der personenbezogenen Daten / Sozialdaten und der dazugehörigen Datenträger ausgeschlossen.
5. Sämtliche Kommunikation zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber sowie zwischen dem Auftragnehmer und den Aufsichts/Prüfdiensten haben in deutscher Sprache zu erfolgen.

§ 13 Inkrafttreten

1. Diese Datenschutzbestimmungen treten mit Inkrafttreten des Dienstleistungsvertrags in Kraft.
2. Es gilt die Gerichtsstandsvereinbarung des Dienstleistungsvertrags.

Anlagen:

- Anlage 1: Gegenstand und Konkretisierung des Auftragsinhalts, Datenarten/Datenkategorien, Kategorien betroffener Personen, Untervertragsverhältnisse
 Anlage 2: Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers
 Anlage 3: Standorte des Auftragnehmers
 Anlage 4: Ansprechpartner des Auftragnehmers

Ort

Datum

X

Rechtsverbindliche Unterschrift
 MCC Medical CareCapital GmbH

Ort

Datum

X

X

X

Rechtsgültige Unterschriften und Praxisstempel des Medizinpartners (des Arztes, der Klinik, bei Berufsausübungsgemeinschaften aller Ärzte)
 Juristische Person: Personengesellschaft (alle Gesellschafter), Kapitalgesellschaft (Geschäftsführer)

Anlage 1 zum Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen dem Auftraggeber (Praxis / Kunde) und dem Auftragnehmer (MCC Medical CareCapital GmbH)

Gegenstand und Konkretisierung des Auftrags, Datenarten/Datenkategorien, Kategorien betroffener Personen, Untervertragsverhältnisse

Aus der Übersicht geht das genutzte Produkt des Auftraggebers, der Gegenstand und die Konkretisierung des Auftragsinhalts, die verschiedenen Datenarten bzw. Datenkategorien, die Kategorien betroffener Personen sowie etwaige Untervertragsverhältnisse hervor.

Software zur Prüfung und Vorbereitung von Rechnungen an Privatversicherte nach GOÄ

Gegenstand des Auftrags	Installation und Betrieb der Software „Qodia“ zur Prüfung und Vorbereitung von Rechnungen an Privatversicherte nach GOÄ mit Hilfe eines KI-Systems
Konkretisierung des Auftragsinhalts	Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Softwarelösung „Qodia“ zur effizienten Prüfung privatärztlicher Rechnungsdateien (PAD / PADnext) zur Verfügung. Dazu installiert der Auftragnehmer beim Auftraggeber eine Software (OnPrem) die die Daten aus der Datenbank / Systeminfrastruktur des Auftraggebers pseudonymisiert extrahiert. Die pseudonymisierten Daten werden dann mit Hilfe einer KI (SaaS) analysiert und die neuen Rechnungspositionen werden ermittelt. Anschließend werden die Daten aus der KI-Verarbeitung wieder zurück in die OnPrem Software beim Auftraggeber gespielt und die Positionen werden wieder an die Datenbank / Systeminfrastruktur des Auftraggebers übergeben. Die Arbeitsweise ist folgende: Die „Qodia“ Softwarelösung besteht aus einer lokalen Komponente innerhalb der Systemumgebung des Auftraggebers und einem Cloud-Dienst und funktioniert folgendermaßen: • Die vollständigen Patientendaten (z. B. Name, Anschrift, Versichertennummer etc.) werden ausschließlich lokal in der Systemumgebung des Auftraggebers verarbeitet und verlassen diese nicht. • Für die KI-gestützte Abrechnungsprüfung werden lediglich die hierfür erforderlichen Informationen (u. a. Gebührenordnungspositionen, Diagnosen, Altersangaben) zusammen mit einer lokalen Fall-ID/pseudonymisierte Kennung an „Qodia“ API übermittelt. • Die Zuordnungstabelle zwischen dieser Fall-ID und der tatsächlichen Identität des Patienten verbleibt ausschließlich in der Systemumgebung des Auftraggebers (OnPrem). Weder der Auftragnehmer selbst noch Unterauftragnehmer (z. B. Cloud-Anbieter) haben Zugriff auf diese Zuordnungstabelle oder auf die identifizierbaren Patientendaten. • Die pseudonymisierten Daten werden durch die KI verarbeitet und anschließend wieder zurück über die „Qodia“ API übertragen. • Die durch die KI ausgewerteten Daten werden in der Systemumgebung des Auftraggebers (OnPrem) über die Fall-ID/pseudonymisierte Kennung den personenbezogenen Daten wieder zugeordnet und damit komplettiert.
Kategorien betroffener Personen	Kunden / Patienten des Auftraggebers (Betroffene im Sinn der DSGVO)
Datenarten bzw. Datenkategorien des Kunden	Kunde: Namen, Kontaktdaten, Rechnungsdaten, Vertragsdaten, Bankdaten Betroffene: Namen, Adressdaten, Kontaktdaten, Gesundheitsdaten bzw. Daten aus der Behandlung
Unterauftragnehmer	Qodia GmbH
Adresse	Heimhuder Straße 36 20148 Hamburg E-Mail: info@qodia.de
Funktion	Support Software, Stellung der KI zur Auswertung

Anlage 2 zum Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen dem Auftraggeber (Praxis / Kunde) und dem Auftragnehmer (MCC Medical CareCapital GmbH)

Präambel:

Die in dieser Anlage aufgeführten technischen und organisatorischen Maßnahmen werden allgemein aufgeführt. Es versteht sich von selbst, dass die MCC GmbH nur wenig technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen muss, da die eigentliche Datenverarbeitung beim Auftraggeber (OnPrem) stattfindet.

Das Datenflussdiagramm mit den einzelnen Datenfeldern ergänzen die TOM und verdeutlichen die Datenverarbeitung.

Diese Auflistung der bei der MCC Medical CareCapital GmbH (MCC) getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen im Datenschutz (TOMs) orientiert sich an den Vorgaben des § 9 BDSG(alt) und der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG(alt), diese Dokumentation ermöglicht eine strukturierte Dokumentation der TOMs, da es weder in der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) noch im neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) dazu Vorgaben für nicht öffentliche Stellen gibt (§ 64 BDSG-Neu gilt findet bei nicht öffentlichen Stellen keine Anwendung). Diese Angaben dokumentieren auch die Forderungen des § 78a SGB X und des Art. 32 der DSGVO. Es soll Verantwortlichen (Auftraggeber) dazu dienen, ihren Prüf- und Dokumentationspflicht bei Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 und 29 DSGVO und 80 SGB X zu erleichtern.

Diese Aufstellung ist auch als Ergänzung zu einem bestehenden oder neuen, Art. 28, 29 DSGVO konformen, Dienstleistungsvertrag gedacht und kann jedem Verantwortlichen (Auftraggeber) auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden. Die getroffenen Maßnahmen unterliegen den technischen Fortschritt und werden somit fortlaufend aktualisiert, wobei das bisher vorhanden Sicherheitsniveau nicht verringert wird.

Die Daten, die bei der MCC Medical CareCapital GmbH (MCC) verarbeitet werden, sind als besonders sensibel eingestuft. Es handelt sich um personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 und um besondere Daten gemäß Art. 4 Nr. 15 DSGVO (Gesundheitsdaten).

Ergänzend sei noch erwähnt, dass es bei der MCC Medical CareCapital GmbH (MCC) einen IT-Notfallplan, Datensicherungs- und Berechtigungskonzept sowie dokumentierte Prozessabläufe gibt.

Allgemeiner Teil:

1. Name und Anschrift des Unternehmens:
MCC Medical CareCapital GmbH
Hohenzollernstr. 47
47799 Krefeld
2. Ansprechpartner mit Telefon, Fax und E-Mail:
Robbin Zielke, Compliance Beauftragter, Geschäftsführer
Tel.: 02151 / 61660 -76
E-Mail: zielke@carecapital.de
Manuela Agyapong, Datenschutzkoordinatorin
Tel.: 02151 / 61660 -9772
E-Mail: agyapong@carecapital.de
3. Name der Geschäftsführer:
Olaf Hagelkrus
Thilo Wiers-Keiser
Robbin Zielke
4. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Joachim Kramer
Datenschutz Kramer & Kramer GmbH
Elsternweg 24
42555 Velbert
Tel.: 02052 / 92897 -66
Fax: 02052 / 92897 -67
E-Mail: info@datenschutz-kramer.de
5. Datenschutzbeauftragter:
 - 5.1. Bestellung:
 - externer Datenschutzbeauftragter gem. § 4 f Abs. 2 BDSG(alt) bzw. Art.37 DSGVO und § 38 BDSG(neu)
 - schriftliche Bestellung vom 21.11.2014 liegt vor
 - 5.2. Qualifikation:
 - Datenschutz-Auditor (TÜV) Zertifizierungsstelle für Personal TAR-ZERT der TÜV Akademie Rheinland Nr. 19553
 - über 17 Jahre Erfahrung im IT-Bereich
 - regelmäßige Fortbildungen
 - Mitglied im Erfa-Kreis für Datenschutzbeauftragte der Region MEO
 - GDD Mitglied
 - Firma Kramer & Partner besitzt über 35 Jahre Erfahrung im Datenschutz

6. Mitarbeiter der MCC GmbH:
 - alle Mitarbeiter sind schriftlich zur Wahrung des Datengeheimnisses, der Schweigepflicht nach § 203 StGB, der Vertraulichkeit nach DSGVO, BDSG und auf das Sozialgeheimnis nach § 35 SGB I verpflichtet worden
 - die Verpflichtung erfolgte auf einem separaten Formular
 - Richtlinien zum Datenschutz sowie der Verpflichtung zugrunde liegenden Gesetzestexte wurden allen Mitarbeitern gegen Unterschrift ausgehändigt
 - die Verpflichtung wird bei Einstellung durch das Personalbüro vorgenommen
 - von den Mitarbeitern wurden gemäß GWG-Richtlinie polizeiliche Führungszeugnisse eingeholt
 - alle Mitarbeiter werden regelmäßig durch den DSB zum Thema „Datenschutz und Datensicherheit“ geschult
 - Betriebsvereinbarungen über die private Nutzung von E-Mail, Internet und Telefon wurden getroffen
7. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten:
 - das „Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“ liegt vor und ist Bestandteil eines integrierten Managementsystems
 - Datenschutzfolgeabschätzung für Prozesse in dem besondere Daten verarbeitet werden, wurden vorgenommen

Technische und organisatorische Maßnahmen:

Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1b DSGVO)

8. In unserem Haus ist die räumliche Zutrittskontrolle folgendermaßen sichergestellt:
 - Closed-Shop-Betrieb
 - Zutritt in die Produktionsräume nur mit Transponderchips möglich
 - Besucher müssen sich anmelden
 - Listen für die an die Mitarbeiter ausgegeben Transponder werden in der Personalabteilung geführt
 - Serverraum mit extra Sicherheitsschlössern (zwei Türen)
9. Um das unbefugte Eindringen in unsere Systeme und Datenverarbeitungssysteme zu verhindern verwenden wir folgende Zugangskontrollen:
 - Benutzername und Kennwort
 - automatische Sperrung (Pausenschaltung)
 - Sperrung des Accounts bei wiederholter Falschanmeldung
 - datenschutzgerechte Passwortrichtlinien gem. BSI werden vom Domaincontroller vorgegeben (generiert)
 - Active Directory mit Zugangsprotokoll
 - Server mit zusätzlichen Administrator Passwörtern
 - Firewalls mit MAC-Adressen Filterung und Netzwerkerkennung
10. Wie wird der Zugriff (Zugriffskontrolle) auf verschiedene Daten bzw. Systeme geregelt:
 - durch differenzierte Berechtigungen, gesteuert durch die Anmeldung
 - extra Administrationspasswörter für die Server ist nur einem eingeschränkten Personenkreis bekannt
11. Um Daten die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden oder um die Daten von Mandanten voneinander zu trennen (Trennungskontrolle), haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:
 - interne Mandantenfähigkeit
 - verschiedene Systeme sind auch auf unterschiedlichen Servern installiert (VM-Server)
 - jeder Medizinpartner hat eine eindeutige Kundennummer

Integrität (Art. 32 Abs. 1b DSGVO)

12. Wir kontrollieren die Weitergabe (Weitergabekontrolle) personenbezogener Daten bei Übermittlung bzw. Übertragung oder bei Transport mit folgenden Maßnahmen:
 - für die Übermittlungen von Daten der Auftraggeber an die MCC wird die Post, eine Schnittstelle in der Software (verschlüsselte ADSL Leitung) oder Fax genutzt
 - zur Übertragung der Daten an das Druckzentrum gibt es eine verschlüsselte VPN Verbindung (Einwilligung der Betroffenen und AV-Vertrag mit dem BIT-Druckzentrum vorhanden)

- VPN Verbindungen sind zeitlich skalierbar

Nicht mehr benötigte Daten in Papierform bzw. nicht mehr gebrauchte oder defekte Datenträger, werden bei uns wie folgt entsorgt:

- Daten in Papierform werden gesammelt und in abschließbaren Containern entsorgt, wenn die Container voll sind, werden sie von der Rheingold AKTEX GmbH abgeholt und gemäß DIN 66399 datenschutzgerecht entsorgt (gegen Quittung)
 - elektronische und optische Datenträger werden ebenfalls über die Firma Rheingold AKTEX datenschutzgerecht entsorgt
13. Wir gewähren die Nachvollziehbarkeit bzw. Dokumentation der Wartungsarbeiten bzw. Systemzugriffe mit folgenden Maßnahmen (Eingabekontrolle). Dadurch kann nachvollzogen werden, wer auf ein System bzw. Daten zugegriffen hat und wann:
- durch Protokolle in den entsprechenden Programmen
 - durch Server Protokolle
 - Supportanfragen werden in Ticketsystemen protokolliert
14. Die Aufträge (Auftragskontrolle) unserer Kunden kontrollieren wir anhand folgender Möglichkeiten:
- dokumentierte Prozessabläufe
 - interne Schulungen und Weiterbildungen
 - Kontrollbesuche des eDSB
 - Auftraggeber haben gem. DSGVO das Recht die MCC zu prüfen
 - der Kunde erhält Rückmeldungen über angekaufte Forderungen bzw. bekommt direkt mit, ob eine Forderung angekauft wird
 - Zahlungen der MCC an den Auftraggeber
 - Medizinpartner (Auftraggeber) haben online Zugriff auf ihre eigenen Daten (Authentifizierung via Benutzerkennung und Passwort mit https Verschlüsselung)
 - stichprobenartige Kontrolle der durch die Auftraggeber einzuholenden Einwilligung- und Schweigepflichtentbindungserklärung

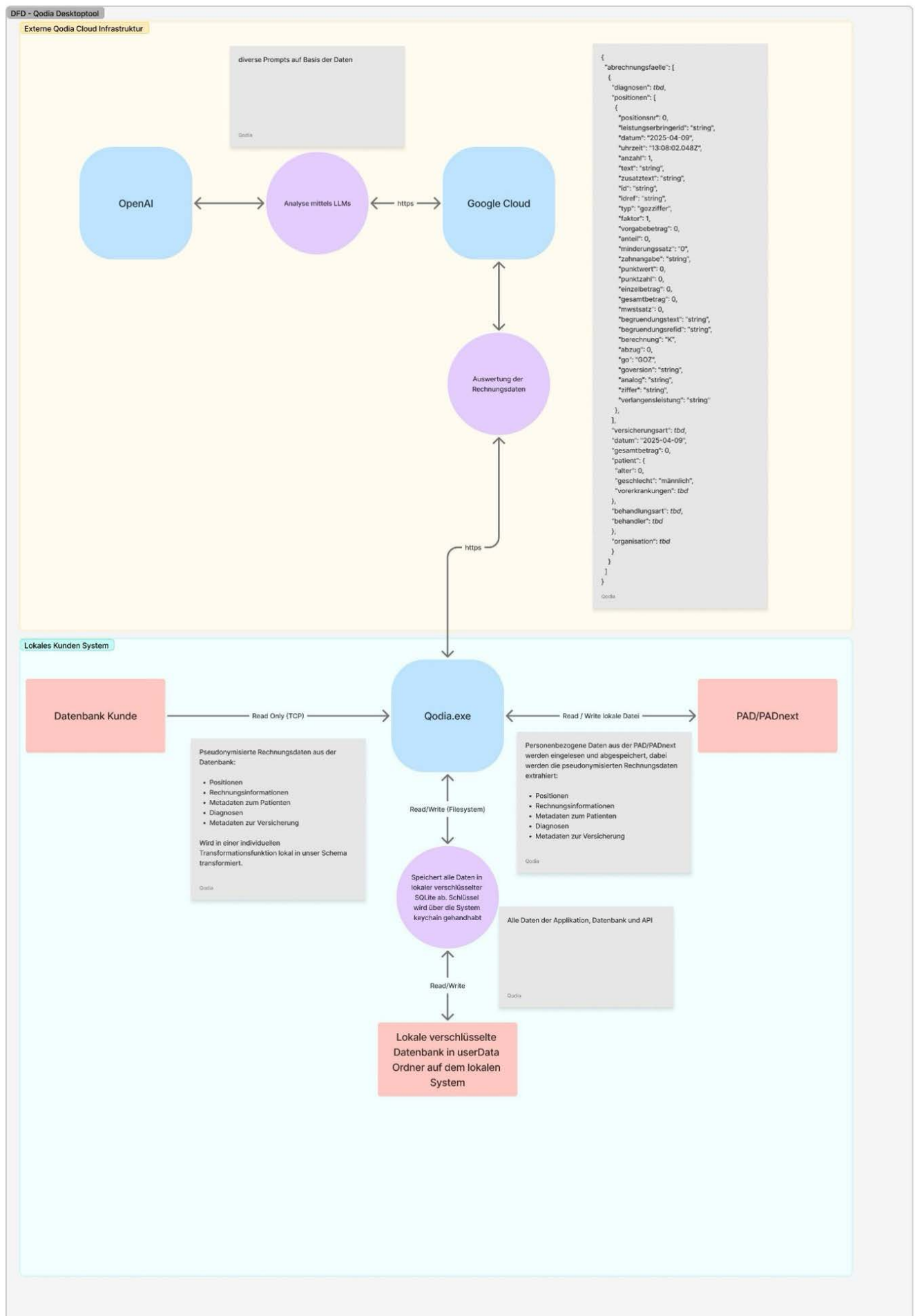
Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1b DSGVO)

15. Folgende Sicherheitsmaßnahmen (Verfügbarkeitskontrolle) haben wir gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung und gegen Verlust bzw. Sabotage von Daten ergriffen:
- alle Server sind mit Raid-Systemen ausgestattet, die die Daten permanent spiegeln
 - automatisiertes Backupverfahren mit Protokollen
 - alle Server sind an USVs angeschlossen
 - Serverraum mit Brand- und Rauchmelder und Klimaanlage
 - alle virtuellen Maschinen (Konfiguration) werden gesichert
 - Aufbewahrung der Datensicherung in einem anderen Brandabschnitt
 - Virens Scanner mit automatischem Update
 - Firewalls

Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung und Bewertung der technischen und organisatorischen Maßnahmen im Datenschutz gem. Art. 32 Abs. 1d und Art. 25 Abs. 1 DSGVO

16. Datenschutzmanagement
- Es ist zu gewährleisten, dass Verantwortlichkeiten festgelegt werden und die technischen und organisatorischen Maßnahmen regelmäßig überprüft und evaluiert werden.
- eine Datenschutzleitlinie ist vorhanden
 - regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter durch den Datenschutzbeauftragten
 - Prüfungen werden regelmäßig durch die interne Revision, den externen Datenschutzbeauftragten und den Wirtschaftsprüfer nach den Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) durchgeführt
17. Incident-Response-Management
- Gibt es Richtlinien, Handlungsanweisungen und Prozesse zum Datenschutz, die bei Bedarf oder bei geänderten Voraussetzungen erweitert bzw. ergänzt werden?
- Grafisch visualisierte Handlungsanweisungen für verschiedene Datenschutzprozesse wie z. B. Einbindung des DSB, Meldewege, Betroffenenrechte etc.

Stand: 17.06.2024



Anlage 3 zum Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen dem Auftraggeber (Praxis / Kunde) und dem Auftragnehmer (MCC Medical CareCapital GmbH)

Verzeichnis zu Standorten der Geschäftsräume des Auftragnehmers

Aus der Übersicht sollen alle Standorte der Geschäftsräume des Auftragnehmers hervorgehen, welche für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten des Auftraggebers im Rahmen des vereinbarten Auftragsverhältnisses genutzt werden. Nicht enthalten sind die Standorte eventueller Unterauftragnehmer.

Standorte	postalische Anschrift	Telefonnummer/ Fax-Nr. / E-Mail-Adresse
MCC Medical CareCapital GmbH	Hohenzollernstr. 47 47799 Krefeld	Tel.: +49 2151 61660-72 Fax: +49 2151 61660-9725 E-Mail: service@carecapital.de

Gibt es weitere Standorte für diese Auftragsverarbeitung sind diese bei den Unterauftragnehmern in Anlage 1 zu diesem AV-Vertrag erwähnt.

MP-Nummer	
-----------	--

**Anlage 4 zum Auftragsverarbeitungsvertrag
zwischen dem Auftraggeber (Praxis / Kunde)
und dem Auftragnehmer (MCC Medical CareCapital GmbH)**

Ansprechpartner des Auftragnehmers ist/sind:

Fachliche Zuständigkeit:		Datenschutzbeauftragter	
Name	Dr. Harro Herffs	Name	Joachim Kramer
Funktionsbezeichnung:	Leiter Abrechnungsservice	Funktionsbezeichnung:	Externer Datenschutzbeauftragter
E-Mail:	herffs@carecapital.de	Adresse	Datenschutz Kramer & Kramer GmbH Elsternweg 24 42555 Velbert
Telefon:	+49 2151 / 61660-9716	E-Mail:	j.kramer@datenschutz-kramer.de
		Telefon:	+49 2052 92897-66